

Asutawa Kogu

2. istungjärk.

Protokoll nr. 40 (13).

1919. a.

Asutawa Kogu koosolek 29. juulil 1919. a. kell 4 p. l. Toompea lossi Walges saalis.

Kokku on tulnud 96 Asutawa Kogu liiget.

Walitsuse lauas: peaminister O. Strandman, rahaminister J. Kukk, haridusminister J. Kartau, ja kohtuminister J. Jaakson.

P ä e w a k o r d:

1. Juhatusetepepanek — anda rahasjanduse komisjonile läbiwaatamiseks järgmised seaduseelnõud:

a) Saksa sõjawõimude poolt seatud 1918./19. a. maa- ja hoonetemaksu kohta;

b) 1917. a. ajutise liikumata waranduste maksu kohta;

d) maksude asjus, mis maakonna- ja wallawalitsuste poolt käesolewal aastal makswatest seadustest lahkuminewatel alustel määratud;

e) tolliseaduse § 1156. muutmise kohta;

g) tolliseaduse § 1164. muutmise kohta;

h) kantseleimaksu ja tempelmaksu nõudmise kohta läbikäimises tolliasutustega;

i) aurukatlamaksu kohta;

j) puhaskasu protsendimaksu muutmise kohta ettewõtetelt, kes awaliku aruandmise korra alla ei käi;

k) erimaksu kohta kaubanduslikkudelt ja tööstuslikkudelt ettewõtetelt Eesti punaseristi seltsi heaks;

l) riigi lisaärimaksu nõudmise kohta ettewõtetelt, kelle peawalitsused väljaspool Eesti wabariiki asuwad;

m) endisele talurahwa põllupangale antud obligatsioonide kustutuse korra kohta;

n) laenude kindlustuse kohta, mis endise talurahwa põllupanga summadest mõisate korrashoidmiseks antud;

o) kergenduste kaotuse kohta, mis wäikelaenu asutustel tempelmaksu asjus on;

p) aktsiisimaksu alla käiwate saaduste ja sala wiinapõletamise ning õllekeetmise juures tarwitatud riistade kohta, mida riigi heaks konfiskeeritakse;

2. Juhatusetepepanek anda hariduskomisjoni läbiwaatamiseks algkooli seaduseelnõu.

3. Juhatusetepepanek anda seadusandlikule komisjonile läbiwaatamiseks:

a) seaduseelnõu terwishoiu keskkorralduste ja terwishoiu personaali registreerimise kohta;

b) seaduseelnõu riigikontrolli seaduse muutmise ja täiendamise kohta.

4. Seaduseelnõu riigi kontrollnõukogu liigete palga kohta.

5. Maaseaduse eelnõu — I lugemisel.

Koosolekut juhatab abiesimees A. Birk, pärast esimees A. Rei.

Sekretääri kohal sekretäär H. Martna.

Koosolek algab kell 5.05 min.

1. Päewakorra Juhataja A. Birk: täiendamine.

Awan Asutawa Kogu koosoleku. Päewakord on rahwaesitajatele kätte antud, kuid päewakorra kohta on juhatusetepepanek weel kirjalik ettepanek tulnud, mis järgmiselt käib: „Asutawa Kogu juhatusetepepanek ette päewakorda täiendada punktiga: siseministri walimine. Akl. K. Ast, G. Grünwald, Al. Tulp.“ (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ettepanek wastu wõetud. Kas tehakse ettepanekuid, missuguses järjekorras see punkt päewakorda wõtta?

K. Ast (sd.): Palun esimesena seda päewakorda wõtta.

K. Parts (rhw.): Et see küsimus nii hilja üles on wõetud, siis on tarwis enne tema kohta seisukoht wõtta ja et läbi saaks rääkida kandidaatide üle, siis soovitaksin ma, et see pärastpoole üles wõetaks ja enne seda waheaeg määrataks. Siis saab waheajal kandidaadi kohta nõu pidada. Minu ettepanek on, et walimine eelwiimaseks punktiks üles wõetaks.

K. Ast (sd.) kohalt: Ma wõtan oma ettepaneku tagasi.

Juhataja A. Birk: Rhs. Ast wõtab oma ettepaneku tagasi; jääb ainult üks ettepanek, et see punkt eelwiimasena

päewakorda wõtta, see tähendab punkt 5 all. Maaseaduse eelnõu jääb siis 6. punktiks. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ettepanek wastu võetud.

2. Asutawa Kogu otsus anda 14 seaduseelnõu rahaasjanduse komisjonile läbiwaatamiseks.

Sekretäär H. Martna (loeb):

Rahaministeeriumi seaduseelnõu Saksa sõjawõimude poolt seatud 1918./19. a. maa- ja hoonetemaksu kohta. Maa- ja hoonetemaksu, mida Saksa sõjawõimude poolt antud seaduse järele („Grund- und Gewerbesteuerordnung für Liv- und Estland,“ I „Grund- und Gebäudesteuer“, „Verordnungsblatt für Liv- und Estland“ Nr. 22, 1918. a., Ziff. Nr. 256.) 1918./19. a. eest sisse nõutakse, määrata kogusummas, see tähendab ka ses osas, mida Põhja-Eestis (Endine Eestimaa) ringkonnawalitsuse heaks sisse pidi nõutama, maakonnawalitsustele. Sel otstarbel 1) rahaministeeriumi kohustada kõiki summasid, mis nimetatud maksust ajutise walitsuse teadaande põhjal riigimaksude asjus („Riigi Teataja“ nr. 5, 1918. a.) Eesti wabariigi kassasse sisse tulnud wõi tuleb välja maksta wastawatele maakonnawalitsustele, 2) maakonnawalitsustele õigus anda nimetatud maksu, niipalju kui seda mainitud teadaande põhjal ühes trahwirahadega weel saada on, oma heaks sisse nõuda.

Juhataja A. Birk: (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on otsustatud seaduseelnõu anda rahaasjanduse komisjoni.

Sekretäär H. Martna (loeb): Rahaministeeriumi seaduseelnõu 1917. a. ajutise liikumata waranduste maksu kohta. Eesti ajutise maanõukogu poolt 12. oktoobril 1917. a. seatud ajutist 1917. a. liikumata waranduste maksu määrata kogusummas, see tähendab ka ses osas, mida seaduse järele endise ajutise maawalitsuse heaks sisse pidi nõutama, maakonnawalitsustele. Sel otstarbel 1) rahaministeeriumi kohustada kõiki summasid, mis nimetatud maksust peale Saksa sõjawõimude lahkumist Eesti wabariigi kassasse sisse tulnud wõi edaspidi tulewad, välja maksta wastawatele maakonnawalitsustele, 2) maakonnawalitsuste omaks tunnistada kõik summad, mis need sellest maksust siiaani sisse nõudnud olgu oma, endise maawalitsuse

wõi riigi heaks, 3) maakonnawalitsustele õigust anda maksu, niipalju kui seda ajutise walitsuse teadaande põhjal riigimaksude asjus (w. „Riigi Teataja“ nr. 5, 1918. a.) ühes trahwirahadega weel saada on, oma heaks sisse nõuda.

Juhataja A. Birk: (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on otsustatud seaduseelnõu anda rahaasjanduse komisjoni.

Sekretäär H. Martna (loeb): Rahaministeeriumi seaduseelnõu maksude asjus, mis maakonna- ja wallawalitsuste poolt käesolewal aastal makswatest seadustest lahkuminewatel alustel määratud. Maakonna- ja wallawalitsusi õigustada maksusid, mis need olewatest seadustest lahkuminewatel alustel elanikkudele peale pannud, enne kui ajutise walitsuse poolt wastuwõetud seadused 1918./19. aasta sissetulekumaksu ja 1919. a. liikumata waranduste maksude kohta välja kuulutatud („Riigi Teataja“ nr. 24 ja 28/29, 1919. a.), edasi sisse nõudma, tingimisega, et need maha arwatakse summadest, mis maksualustel nimetatud kahe kui ka uute väljaantawate seaduste järele maakonna- ja wallawalitsuste heaks 1919. a. tuleb maksta, wõi kui nad suuremad on, kui wiimased kokku, siis ülejääk 1920. a. maksude ette arwatakse wõi maksualuse nõudmisel pärast 1. jaanuari 1920. a. tagasi makstakse.

Juhataja A. Birk: (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on otsustatud seaduseelnõu anda rahaasjanduse komisjoni.

Sekretäär H. Martna (loeb): Rahaministeeriumi seaduseelnõu tolliseaduse § 1156. muutmise kohta. Tolliseaduse § 1156. (endise Wene riigi seadustekogu, VI köide, 1910. a. väljaanne) muuta järgmiseks:

Salakaubad, mis oma iseloomu poolest on lubatud müügiks sisemisel turul, niisama ärawõetud weoabinõud, müüakse selle järele, kui kohtu wõi tolliameti otsus nende ärawõtmise kohta seadusesse on astunud, oksjoni teel ära, seaduses ettenähtud korras, wõi rekwireeritakse üleüldisel alusel riigi tarwitusteks, kusjuures wiimasil korral lisatasu salakauba kinnipüüdjatele, ülesandjatele ja tolliametnikkudele makstakse rekwisitsiooni hinna järele.

Juhataja **A. Birk:** (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on otsustatud seaduseelnõu anda rahaasjanduse komisjoni.

Sekretäär **H. Martna** (loeb): Rahaministeeriumi seaduseelnõu tolliseaduse § 1164. muutmise kohta. Tolliseaduse § 1164. (endise Wene riigi seadustekogu, VI köide, 1910. a. väljaanne) muuta järgmiseks:

Salakauba kinniwõtjad ja selle ülesandja saavad omale järgnewates paragrahwides nimetatud alustel kokku $\frac{1}{4}$ osa ärawõetud salakauba ja weoriistade hinnast ja määratud trahwirahast, millest kõik selle asja pärast tekkinud kulud maha arwatakse, mitte aga üle 10.000 marga igal üksikul juhtumisel, kuna ülejäänud $\frac{3}{4}$ osa riigile läheb.

Juhataja **A. Birk:** (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on otsustatud seaduseelnõu anda rahaasjanduse komisjoni.

Sekretäär **H. Martna** (loeb): Rahaministeeriumi seaduseelnõu kantselei- ja tempelmaksu nõudmise kohta läbikäimises tolliasutustega. Nõuda tempelmaksu dokumentide pealt, mis tolliasutusse sisse antakse:

1) kaubadeklaratsioonide ja arwete (faktuura, spetsifikatsioon) pealt à Mk. 3 leht,

2) konossamentide pealt à Mk. —.50 leht, kantseleimaksu — 50 penni iga 100 marga tolliraha pealt ja 30 penni iga tuhande marga väljaveetawa kauba ülesantud hinna pealt, kusjuures poolikud sajad ja tuhanded margad terweteks loetakse.

Juhataja **A. Birk:** (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on otsustatud seaduseelnõu anda rahaasjanduse komisjoni.

Sekretäär **H. Martna** (loeb): Rahaministeeriumi seaduseelnõu aurukatlamaksu kohta. — Aurukatlamaksu kõrgendada wiiekordseks, arwata markades ja laiendada ka põllumajanduslikkude katelde peale. Aurukatlamaksu seadust (End. Wene riigi seadustekogu, XI köide, 1906. a. järg, 2 jagu, § 76 lisa) sellekohaselt muudetuks tunnistada.

Käesolewa aasta maksu wiimaseks tähtajaks määrata 31. august 1919. a.

Juhataja **A. Birk:** (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on otsustatud seaduseelnõu anda rahaasjanduse komisjoni.

Sekretäär **H. Martna** (loeb): Protsendimaksu puhaskasust kõrgendada 1919. a. alates 15%-ni ja nõuda ka 4. järgu kaubanduslikkudelt ja 7. ja 8. järgu tööstuslikkudelt ettewõtetelt. Wiimaseid kohustada iga aasta, mitte hiljem, kui 1. aprillil, 1919. a. aga mitte hiljem, kui 1. septembril, wastawale jaoskonna ärimaksu komisjonile andma maksu asjus nõutawaid teateid.

Wastawat seadust (Положение о государственном промысловом налоге. End. Wene riigi seadustekogu, V köide, 1914. a. väljaanne, otsekoheste maksude seadus, II jg., 1 pt., V o.) sellekohaselt muudetuks tunnistada.

Juhataja **A. Birk:** (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on otsustatud seaduseelnõu anda rahaasjanduse komisjoni.

Sekretäär **H. Martna** (loeb): Rahaministeeriumi seaduseelnõu erimaksu kohta kaubanduslikkudelt ja tööstuslikkudelt ettewõtetelt Eesti punaseristi seltsi heaks.

I, II ja III järgu kaubanduslikkudelt ning I, II, III, IV, V ja VI järgu tööstuslikkudelt ettewõtetelt nõuda 1919. a. erimaksu Eesti punaseristi seltsi heaks järgmistel alustel:

1. maksu suurus on 25% 1919. a. äritunnistuse pealt wõetawast maksust riigi heaks;

2. maks nõutakse sisse ettewõtetelt koos lisaärimaksuga (puhaskasumaksudega);

3. kaebtuse korra, maksu pikenduse ja maksust wabastamise suhtes allub maks lisaärimaksu kohta käiwatele määrustele.

Juhataja **A. Birk:** (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on otsustatud seaduseelnõu anda rahaasjanduse komisjoni.

Sekretäär **H. Martna** (loeb): Rahaministeeriumi seaduseelnõu riigi lisaärimaksu nõudmise kohta ettewõtetelt, kelle peawalitsused väljaspool Eesti wabariiki asuwad.

Neilt awaliku aruandmise korra alla käiwatelt ettewõtetelt (endise Wene riigi

seadustekogu, V köide, otsekoheste mak-sude seadus, 1914. a. väljaanne, § 509), kelle peawalitsused väljaspool Eesti wa-bariiki asuwad ja kes siamaani veel rahaministeeriumi oma 1918. a. aruandeid ei ole saatnud wõi neid kunni 15. augus-tini s. a. ei saada, nõuda lisaärimaksu kui mitte aruandmise korra alla käiwatelt ettewõtetelt (eelpool nimetatud seadus, §§ 532—547), kusjuures nad kohustatud on wiimastelt nõutawaid teateid samaks tähtajaks sisse andma.

Juhataja A. Birk: (Hääleta-takse.) Nähtawa enamusega on otsustatud seaduseelnõu anda rahaasjanduse komisjoni.

Sekretäär H. Martna (loeb): Rahaministeeriumi seaduseelnõu endisele talurahwa põllupangale antud obligatsioo-nide kustutuse korra kohta.

Endisele talurahwa põllupangale an-tud obligatsioone, mille järele wõlg täie-likult tasutud, lubada rahaministri iga-kordsel nõusolemisel krepostiraamatutes kustutada, ilma et nende obligatsioonide kinnitamisel väljaantud krepostiaktide ettepanekut nõutaks. Kustutuse kulud selle koha omaniku kanda jätta, kelle wõla kindlustuseks obligatsioon tehtud.

Juhataja A. Birk: (Hääleta-takse.) Nähtawa enamusega on otsustatud seaduseelnõu anda rahaasjanduse komisjoni.

Sekretäär H. Martna (loeb): Rahaministeeriumi seaduseelnõu laenu-de kindlustuse kohta, mis endise talurahwa põllupanga summadest mõisate korras-hoidmiseks antud.

Lubada laenusid, mis ajutise walitsuse määruse põhjal mõisate korratu majapida-mise ja laastamise asjus („Riigi Teataja“ nr. 10, 1918. a.) endise talurahwa põllu-panga summadest välja antakse põllu-töoministeeriumi hoolekande alla wõetud mõisate walitsejatele nimetatud mõisate peale obligatsioonideks kinnitada, ilma Balti eraseaduses ettenähtud eestkoste-asutuste lubata.

Juhataja A. Birk: (Hääleta-takse.) Nähtawa enamusega on otsustatud seaduseelnõu anda rahaasjanduse komisjoni.

Sekretäär H. Martna (loeb): Rahaministeeriumi seaduseelnõu kergen-

duste kaotuse kohta, mis wäikelaenu asu-tustel tempelmaksu asjus on.

Kergendusi, mis wäikelaenu asutustel (laenu- ja hoiuühisustel wõi -kassadel) nende põhikirjade järele tempelmaksu asjus on, tunnistada 1. augustist 1919. a. makswusetaks.

Juhataja A. Birk: (Hääleta-takse.) Nähtawa enamusega on otsustatud seaduseelnõu anda rahaasjanduse komisjoni.

Sekretäär H. Martna (loeb): Rahaministeeriumi seaduseelnõu aktsiisi-maksu alla käiwate seaduste ja sala wiinapõletamise ning õllekeetmise juures tarwitatud riistade kohta, mida riigi heaks konfiskeeritakse.

1. Tubakasaadused, paberossikestad, tuletikud, kõlbulikud weinid ja muud kanged joogid, mis aktsiisiseaduste järele kohtulikul wõi administratiiwsel lõpulikul otsusel konfiskeeritud, antakse 1919. a. jooksul aktsiisi peawalitsuse kaudu ta-suta Eesti punase risti seltsile.

2. Kõlbmatad weinid ja kanged joogid, niisama kodutehtud piiritus, õlu ja nende walmistamise juures tarwitatud riistad, mis kohtulikul wõi administratiiwsel lõpulikul otsusel konfiskeeritud, saade-takse wastawatele aktsiisi ringkonnawa-litsustele, kes neid aktsiisi peawalitsuse korraldusel kas riigi kasuks enampakku-mise teel ära müüwad, tarwitusele kõlb-mataks teewad, ära häwitawad wõi ümber töötawad.

Juhataja A. Birk: (Hääleta-takse.) Nähtawa enamusega on otsustatud seaduseelnõu anda rahaasjanduse komisjoni.

3. Asutawa Kogu otsus algkooli sea-duseelnõu läbi-waatamiseks anda hariduskommis-joni.

Teine päewakorra-punkt on juhatus-e ettepanek anda hari-duskomisjoni kätte läbiwaatamiseks alg-kooli seaduseelnõu.

Siin pean tähendama, et see eelnõu on suur raamat. Wõib olla lepib Asutaw Kogu sellega, et enne kui seda eelnõu arutama hakata wõi seadus-andlikku delegatsiooni anda, meie ta otse-kohe hariduskomisjoni anname läbi-waatamiseks. Kui teisi ettepanekuid ei ole, siis panen selle ettepaneku hääleta-misele. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ettepanek wastu wõetud.

4. Asutawa Kogu otsus 2 seaduseelnõu läbiwaatamiseks anda seadusandlikku komisjoni.

Asutaw Kogu läheb kolmanda päewakorrapunkti juurde: juhatusettepanek anda seadusandlikku komisjoni läbiwaatamiseks: a) seaduseelnõu terwishoiu keskkorralduste ja terwishoiu personaali registreerimise kohta; b) seaduseelnõu riigikontrolli seaduse muutmise ja täiendamise kohta. Pean juurde lisama, et Asutawa Kogu juhatus soovitab neid seaduseelnõusid ilma ette kandmata seadusandlikku komisjoni läbiwaatamiseks anda. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ettepanek vastu wõetud.

5. Asutawa Kogu otsus, riigikontrollnõukogu liigete palgaseaduse eelnõu rahaasjanduse komisjoni anda.

Sekretäär **H. Martna**: Kontrollnõukogu liigete palk. Asutawa Kogu poolt kinnitatud kontrollnõukogu liigetele määrata palk ükstuhat wiissada marka kuus.

A. Rei (sd.): Ma panen ette see seaduseelnõu anda rahaasjanduse komisjoni kätte läbiwaatamiseks ja ettepaneku tegemiseks, kas Asutawale Kogule wõi seadusandlikule delegatsioonile.

Juhataja **A. Birk**: Teisi ettepanekuid ei tehta. Panen hääletamisele. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on otsustatud anda seaduseelnõu rahaasjanduse komisjoni.

A. Bachman (rhw.): Ma teen ettepaneku pooletunniline waheaeg määrata.

Juhataja **A. Birk**: Ettepanek on tehtud waheaega määrata. Ma kuulen hüüdeid weerand tundi. (Hüüded: Kandidaat peaks teadma olema.) Kaks ettepanekut on tehtud waheaja kohta. Kõigepealt panen hääletamisele, kas ülepea waheaega määrata. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on otsustatud waheaeg määrata. Kaks ettepanekut on tehtud waheaja pikkuse kohta. Üks pool tundi, teine weerand tundi. Kodukorra järele panen pooletunnilise waheaja ennem hääletamisele. (Hääletatakse.) Poolt on 20 häält. Kes on weerandtunnilise waheaja poolt? (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on teine

ettepanek vastu wõetud. Kuulutan waheaja weerand tunniks.

(Weerand tunni pärast algab koosolek uuesti.)

Koosolekut juhatab esimees **A. Rei**.

Sekretääri kohal sekretäär **H. Martna**.

Juhataja **A. Rei**: Asutawa Kogu koosolek kestab edasi.

6. Siseministri K. Ast (sd.): Eesti sotsiaaldemokraatliku tööliste partei Asutawa Kogu rühma poolt panen ette siseministri kandidaadiks praeguse riigiprokurööri Aleksander Hellat'i.

Juhataja **A. Rei**: Sõna on hääletamise motiivide kohta akt. Bachman'il.

A. Bachman (rhw.): Eesti rahwakerakonna rühmal on wabariigi walitsemise põhimõtte kohta teatawad tingimised, mis weel lahendamist nõuawad. Praegusel silmapilgul aga rahwakerakond ei taha mitte takistada riigi tegewust ja jääb selles mõttes uue siseministri kandidaadi ülesseadmisel ja walimistel erapooletuks.

Juhataja **A. Rei**: (Hääletatakse.) Poolt on 52 häält. Seega on 52 häälega 30 erapooletuks jäämisel riigiprokuröör Aleksander Hellat walitud siseministriks.

7. Maaseaduse Peaminister O. eelnõu — I lugemisel.

Strandman: Austatud Asutawa Kogu liikmed! Eesti rahwal, tema asemikul Asutawal Kogul, on kaks tähtsat seadust waja läbi wiia, see on wabariigi konstitutsioon ja maaseadus. Praegusel silmapilgul asub Asutaw Kogu maaseaduse arutamisele. Selle järele, kuidas see seadus kujuneb, missuguse lõpuwormi ta saab, kuidas tema Eesti rahwa eluliste nõuetele suudab wastata, kuidas tema suudab meie maa elu korraldada, selle järele hindab ka tulewane põlw Asutawa Kogu tööd. Läheb meile õnneks anda wälja määrusi, mis wastawad meie oludele, mis jääwad, kui mitte igaweseks, siis ometi kauaks ja loowad meile uue ja parema korra, kus meie rahwas õnnelikult wõib elada, — siis on Asutaw Kogu oma ülesande sellel alal täitnud, siis ei ole mitte muidu need

isamaa pojad, kes praegu riigi piiri oma werega kaitsewad, parema tulewiku eest oma werd walanud, need, kes selle eest rahwa käest maad nõuawad, mida nad harida wõiwad, et oma tulewikku kindlustada, et ennast riigi täieliku kodanikuna tunda. Ei mitte muidu ei wala nad werd, waid tasu eest, mida nad ka ära teeninud on. Sellepärast tuleb Asutawal Kogul seda seadust arutada kindla pilguga ja täie selgusega.

Tuleb iga sõna kohta, iga mõtte kohta, mis seaduses on, selgusele jõuda; siin ei maksa rutata. Teiselt poolt ei ole tahtmist selle seaduse arutamist edasi lükata. See on rahwale tarwilik. Halwad maaolud on niikaua walitsenud, on meie rahwa saatusesse niipalju kurbe tagajärgi järele jätnud. Siin peab kõike seda ülekohut, kõike paha kõrwaldama ja selles mõttes peab Asutaw Kogu järjekindlalt tööle asuma, mitte ülepeakaela otsuseid tehes, ka mitte kaheldes seal juures, ja mida täna wõib teha, seda mitte homseks edasi lükates.

Mina ei taha praegu siin walitsuse seisukohta selle projekti kohta arutama hakata. See projekt on Asutawas Kogus wälja kaswanud, parteide ja erakondade kokkuleppel sündinud. Temas on tingimata palju puudusi, neid peab parandama ja sellepärast ei ole walitsusel põhjust üksikute punktide kohta seisukohta wõtta. On võimalik arutamisel ühe ja teise ettepanekuga esineda, neid põhjoooni teatada, mis sellele seadusele on aluseks pandud.

Kõigeesimeseks ülesandeks Eesti riigi ülesehitamise juures ja meie maaolude korraldamisel on minu arwates praeguse walitsewa feodaalkorra kaotamine. Wõib ju öelda, kas see on võimalik, et meil praegu peale rewolutsiooni feodaalkord walitseb; arwan et see on tõesti nii; ta on weel praegu faktiliselt walitsemas. Wõib olla, et praegu wähe leiame, mis ehk feodaalset korda meelde tuletaks, kuid sisuliselt on see kord weel tõesti maksmas. Ehk küll Kerenski walitsuse ajal wõi pisut enne, kaotati mõisapolitsei. Kuid siin oli okkupatsiooni aeg ja kui kodukäija tuli mõisapolitsei tagasi. Niisuguseid nähtusi, kus kubjas ehk weel praegu mõnes mõisas töötab, on ka praegu olemas. Tuletage meelde seda kokkuhoidmist, mida meie mõisnikud aastasadade jooksul awaldanud, et ühtegi mõisat oma käest ära anda. Tuleb küll

ette, et mõned halwal järjel on, kuid siis antakse nemad ikkagi seisuse liigetele — Standesgenossen. Kui olud paranewad, kui teised tuuled puhuwad, minnakse jälle wanade põhimõtete juurde tagasi. Kui Asutaw Kogu selle wana korra murab, kõik need majoraadid ja fideikomissid, siis kaob see terve wana kord ja selle asemel tuleb midagi uut, demokraatlikku. Et tuleb, seda wõime meie tõsiselt öelda. Wana feodaalne kord on meil jäädawalt kadunud. See oleks siis esimene ülesanne selle seaduse juures.

Pean oma kohuseks siiski paari sõnaga tähendada, miks meil seda waja on. Kõigepealt on meil seda waja majanduslikult. Kui mõnes ajakirjas, ringkonnas seletatakse, et Eestis ei ole maapuudust, et igäiks, kes on tahtnud maad harida, sellel on see võimalus Eestis antud, siis pean ma tähendama, et niisugune tõendus sihilik on, et see tõeludele ei wasta. Eestis on maapuudus ja kestab see juba aastakümneid, kui mitte aastasadu. See mees, kes Eestis tahtis maad harida, mitte mõisakubja kepi järele, sellel maad ei olnud. Kes teisiti tõendab, see ei tunne ajalugu wõi ta waletab meelega.

Meie teame väga hästi, et eestlastest wõib olla koguni üks kolmandik on wälja rännanud mujale, kus neil rasketes oludes tuli maad muretseda ja harida hakata. Hakatuses rentisid nad mõne tiinu maad, pärast ostsid selle wälja, on ehk koguni õitswale järjele saanud, mis wõib olla praegu enamuse metsikuse all on kannatanud. Mikspärast ei olnud seda võimalik kodumaal? Sajad tuhanded olid sunnitud wälja rändama, küsitakse mikspärast, kas sellepärast, et maad pakuti, kuid nad ei tahtnud seda harida? Ei, sellepärast, et neile seda maad ei antud, maa oli nende eest 10 luku taga. Ta wõis metsa juurida, üles künda, külwata ja kui ta mõne aasta oli rentnik olnud, siis tõsteti rent nii kõrgele, et ta pidi ära minema. Meil on maapuudus walitsenud kunni wiimase ajani, see on salgamata kindel tõde, selle wastu ei saa keegi tõelikult waielda. Maapuudus peab kaduma. Tulewikus peab terve maata-gawara rahwa tarwitada olema. Peab igäihelle loodama võimalus maad omandada ja harida, kellel selleks tahtmist, julgust ja tööjõudu on. See on esimene ülesanne praeguses maaseaduses. Ma ütlen, see on feodaalkorra häwitamine. Kuid kui meil majanduslikkudel põhjustel rahwa huwi ära ei kao, uusi korral-

dusi, uusi seadusi ei looda, jääb wana põhimõte maksuma.

Mitte ainult majanduslikkudel põhjustel ei ole meie sunnitud mõisaid likwideerima, seks on ka teine põhjus, maad rahwa kätte anda. Minu arwates peab seda Asutaw Kogu otsekohe wälja ütlemas, ei maksa warjata, salata, mis õigus on.

Ma ütlen, et ka poliitiliselt oleme sunnitud tahes wõi tahtmata mõisate pidamist likwideerima. Meil teist teed ei ole. Kui meie waatame, mis osa on meie suurmaapidajad rahwaelus mänginud, siis ei jää muud nõu üle, ja loogiliselt peame ütleva, et see olukord peab lõppema, meie peame teised olud looma. Neid mõisaid on 800. 5 kunni 6000 elanikku ei tohi terve maa ja rahwa üle walitseda. Neil ei tohi niisugust majanduslikku jõudu olla, et nemad terve riigi peale surwet awaldada, terwes riigis korda ja wõimu wõiwad luua, mis nende huwidele wastab. See wõim peab nendelt wõetama ja peab rahwa kätte antama. Ainult siis, kui tema likwideeritud on, wõib rahwas lootusrikkamalt tulewikku waadata, wõib öelda, et tema saatuse on tema enda otsustada. (Käteplagin pahemal pool.)

Need on kaks üldist ülesannet maaseaduse läbiwiimise juures. Nüüd tuleb teine ja õieti väga raske küsimus, see on, mis moodi neid maid wõõrandada. Tuleb siin suurpõllupidamine alles jätta, wõi wäikepõllupidamise juurde üle minna. See küsimus on teoreetiliselt ja praktiliselt kaunis keeruline küsimus. On teadusmeeste hulgas suurmajapidamise poolehoidjaid, kes tõendawad, et suurpõllupidamine ei pruugi ainult ekstensiivne olla, waid wõib ka väga intensiivne olla ja sellepärast ei ole põhjust suurpõllupidamist halwemaks pidada kui wäikepõllupidamist. Praegune maaseadus on teisele seisukohale asunud.

Ma arwan, et meil on põhjust seda heaks kiita, et niisugune alus on wõetud. Kui meie waatame Lääne-Euroopa maid, mis wiimasel ajal on iseäranis edenenud, siis ei saa meie salata, et just need maad kõigerohkem on edenenud, kus wäikepõllupidamine on wõidule pääsenud, kus suurpõllupidamist enam ja enam likwideeritakse. Kui kõiki teadmisi ja kogemusi, mis meie rahwas põllutöös on kogunud aastasadade jooksul, ühendada teadmiste ja kogemustega, mis meie noorem jõud põllutöösse on too-

nud, siis meie wäikepõllupidamine mitte kängu ei jää, waid on loota, et ta õitswale järjele asub, ja meie nendele kultuurmaadele, kust eeskuju peame wõtma, järjele sammume, nimelt Daanile ja teistele maadele.

Ei ole sugugi üldiselt põhjust arwata, et praegu mujal kalduwus — tendents — teine oleks. Weel mõni päew tagasi oli mul Tallinnas wõimalus ühe inglise suurnikuga rääkida, kes põllupidamise tulewiku üle awaldas kindlat mõtet, et suurpõllupidamine on määratud likwideerimisele. Terwes ilmas ei saagi seda liikumist enam kinni pidada. Ja ma arwan, et meil, kus see reform on ühendatud terve maareformiga, feodaalse korra kaotamisega, enam kahtlustki ei tohi olla. Meie teame küll, et hoonete ehitamine jne. meil kulukaks läheb, niisamuti üksikutele inimestele abiandmine jne., kuid siiski walikut ei ole, meie peame wäikemaapidamise juurde seisma jääma, seda oma maaseadusesse põhjaks panes. Ma ei taha siin pikemalt peatada, et maaseadus suureks tüliõunaks saab olema, et Asutawas Kogus pildad ja laiad waidlused tulewad selle üle, kas on maa põline tarvitamine tähtis, wõi eraomandus, see oleks ehk üleliigne sellekohastes detailides peatama jääda. Ma ütlen, isenesest ei ole see nii tähtis, kas nüüd piiratud eraomandus wõi põline rent, tähtis on aga majapidamise wiis. Meie loome wäikemajapidamise.

Järgmine raske küsimus on tasuküsimus wõõrandatawa maa eest. Ka siin pean ütleva, et ettetoodud projekt mitte selgust ei paku, ja peab tunnistama, et wõib olla ka siin mõndagi muudatust ette peab wõtma, nii mõnigi kord piiki tuleb murda, enne kui alus leitakse, mis meie rahwa huwidele ja poliitilistele waadetele wastab. Ma pean ütleva, et kui üksikud erakonnad oma partei otsuste järjele hoopis tasuta maa wõõrandamist nõuawad, sealjuures aga wõlgade maksmist toetawad, teised siiski riiklikkudest poliitilistest wõtetest wälja minnes seda tasu soowitawad, siis leitakse ka sellel alal kokkuleppe jaoks mingisugune tee.

Ma loodan, et leitakse siin kesktee, mis rahwast rahuldab, et meie kõigist neist weealustest kiwidest, mis selle küsimusega seotud on, üle saame.

Ma soowin Asutawale Kogule jõudu seda seadust nii läbi wiia, et ta ka

rahwa huwidele wastaks, ja ma loodan, et kõik need weealused kiwid, millest rääkisin, mida praegu kõige jõuga ette weeretatakse, et meie neist kõigist üle jõuame ja niisuguse seaduse soetame, mis ta edu tulewikus kinnitawad. (Ela w kiidua waldus pahemal pool ja keskel.)

K. Ast (sd.): Lugupeetud rahwasaadikud! Asutawal Kogul on juba terra sündimise poolest päranduseks ülesanne suure ja laia ulatusega põhipanewaid seadusi maksma panna. Sealjuures peab Asutaw Kogu mitte ainult ühiskondlik-poliitilises mõttes, waid ka puht-sotsiaal-ökonomilises mõttes meie riiklusele tugewa aluse looma. See suurel wiisil kätemõõdetud töö jaguneb eriosadesse, millest iseäralikku tähelepanu ja iseäralikku hindamist teenib maaküsimuse otsustamine. Et maaküsimus tõepoolest tähtsam küsimus meie elus on ja et selle küsimuse otsustamine Asutawa Kogu poolt kõigesuuremat jõupingutamist nõuab ja et ka meie rahwas seda küsimust wääriliselt hinnata on mõistnud, seda nägime meie Asutawa Kogu walimiste puhul, kus peasjalikult huwitust awaldati maaküsimuse wastu. Mitte ainult maal, waid ka linnakoosolekutel hakkasid koosolijate silmad siis põlema, kui kõnealla tuli maaküsimus, ja selle küsimuse juures wõeti kõigerohkem sõna. Ägedamaid sõnalahinguid tuli just maaküsimuse juures nii suurtel rahwarikastel koosolekutel, kui ka kongressidel, mida erakonnad pidasid, ette. Sealjuures oli aga meie rahwal ja ka meie tööliisklassi suuremal hulgal see teadmine, et maaküsimust, kui suurt sotsiaalset probleemi, wõidakse ja suudetakse lõpulikult otsustada ainult siis, kui meie kindlasti peatama ja püsima jääme demokraatlikkude põhimõtete juurde; kui meie sellest küsimusest ei tee mitte mõne wähema kildkonna asja, kui meie seda küsimust mitte ei katsu mingisuguse wägiwaldse aktina Eesti elusse kanda, waid kui meie selle küsimuse otsustame sarnaselt ära, et kõik meie ühiskondlikud kihid tunnewad, et nemad selle küsimuse otsustamises tõsist kasu näewad. Nii tähtis kui riigi õiguslik kord iseenesest on, ei wõi ometi mitte olla juttu tõsisest demokraatiast seal, kus riigi sotsiaalse korra järjestus oma ajale wastawal kõrgusel ei seisa. Ja sellepärast on arusaadaw, et olles järjekindel oma püüetes teostada riigis modern demokraatiat, mille poole sam-

mub kogu maailm, meie ei wõi mitte unustusse jätta teist asjakülge, nimelt ühiskondlikku wõi sotsiaalset külge. Asudes maaküsimuse juurde teeb Asutaw Kogu esimese sammu sotsiaalsete wahekordade lahendamise mõttes Eestis.

Seda küsimust on teatawasti kaalutud ka teisel poolusel. Ka seal on kindla pilguga waadatud kõige selle peale, mis Eestis sünnib. Seal ollakse arusaamisel, et nüüd on aeg tulnud, kus maha kistakse seda korda, mis ülekohtusena on kestnud aastasajad. Ja see teadmine ongi wist põhjust andnud teatawalt poolt kallale tungida, niihästi terwele meie riiklusele, kui ka majanduslikule korraldamisele. Ja kui on püütud hawakspidawalt ning igal teisel teel meie riikluse ehitamistöö wastu üles astuda ja näidata, nagu ei oleks Eestis enam õiguslikku korda maksmas, siis on need sepitsejad peasjalikult silmas pidanud seda, et feodaalse korra alused Eestis kõikuma on lõõnud. Ja ma arwan, et need sepitsejad oma ülesastumisega on seda näidanud, et nad mitte ükski meie riiklikku ehitamistööd kui sarnast ei ole tahtnud häwitada, waid nad on mõõtnud meie riiklikku seisukohta ainult oma huwide waatepunktilt.

Kuid meie, Eesti Asutawa Kogu liikmed, ei wõi lasta ennast juhtida mingist kõrwalisest arwamisest, meie ei tohi anduda mingisugustele katsetele, mis selleks on sihitud, et Eesti enesetunnet ja Eesti paremat tahtmist wägistada. On olemas ainult üks mandaat, mis on meile kaasa antud kogu rahwa poolt, ja selle najale peame ennast maaküsimuse korraldamise juurde asudes toetama. On wäga palju mehi tegewate küünarnukkidega, kes ei ole enam kohased meie ühiskonnas istet wõtma, sest et nemad endale endiste harjunud wiiside järele liiga suurt ruumi tarwitawad, kuid nende meeste küünarnukid on ajaloo jooksul tõmbiks hõõrutud, ja ma loodan, et need tõmbid küünarnukid, nii energiliselt kui neid ka ei tarwitata, ei suuda rahwa paremat tahtmist takistada. (Kiidua waldused pahemal pool.)

Milles seisab siis maaküsimuse päris tuum? Minu auwääriline eelkõneleja, peaminister, ütles wäga õieti, et meil käsil on feodaalkorra jäänuste mahakiskumine. Maaküsimuse tuum Eestis seisab feodaalse omandusõiguse, feodaal eesõiguse ja üldse kõigi pärispõlwe jäänuste ärakaotamises. Eesti oli teatawate ajast

ja arust läinud ühiskondlikkude wahekordade poolest wist ainukene omapärane maa kogu Euroopas. Kuna mujal maailmas, emb-kumb, kas suure Prantsuse rewolutsiooni kestel wõi otsekohe sellele rewolutsioonile järgnewal ajajärgul, kõik feodaalkorra halbtused kõrvaldada suudeti, puhusid meil Eestis, Maarjamaal, feodaalsed tuuled ometi kunni wiimaste aastateni edasi. Milles õieti seisid kõik pärispõlwe jäänused meie maal, selle üleslugemine wiiks liiga kaugele ja peale selle on ju meie kogu liigetal väga hästi see tuntud. Ainult seda tahaksin nimetada, et kõigekujukamalt tuli pärispõlwe jäänuste allesolek selles ilmsiks, et meie maal walitses alles aadelisoo monopoolne õigus maaomanduse peale, kuna selle õigusega veel seotud olid seisuslikud eesõigused. Waadake, just selles monopoolses maapidamise õiguses ja seisuslikkudes eesõigustes seisabki meie maaküsimuse põletispunkt.

Kui meie maapind teatawasti jagunes kahte mitteühesugusesse ossa ja kuna esimene osa sellest maast, suurem osa — ligikaudu $\frac{2}{3}$ — oli maksuwabana aadelisoo käes, teine vähem osa maksudega koormatud — talupoegade maa — siis waadake, peegeldas selles ennast meie minewiku ülekohus kunni kõigewiimaste aastateni. Ja üksnes Asutaw Kogu, kes on kokku astunud meie rahwa paremat tahtmist teostama ja kes süündinud on meie rahwa paremast teadmisest ja wõiks öelda, ristitud rewolutsiooni tules, sellele Asutawale Kogule on au osaks saanud minewiku mälestusi ja minewiku õudsust ära kaotada.

Minu ülesandesse ei käi mitte ette pandud maaseaduse eelnõu üksikasjaline waatlemine. Mina tahaksin ainult peatada suuremate joonte juures. Mina tahaksin kõigepealt seada üles küsimuse: kuidaswiisi on meie rahwas oma suures enamuses waadanud agraarreformi peale? Seda nägime meie mitte ainult Asutawa Kogu walimistel, waid kellel tähelpanu teritatud oli, see wõis meie rahwa waadet maaküsimuses ka enne Asutawa Kogu walimisi peetud koosolekuil väga hästi näha. Igatahes oskas meie rahwa instinkt õige tee walida. Kuigi Asutawa Kogu walimiste ajal wõib olla väga paljudel, wõib olla 60—70%, õieti raske oli endale erakonda walida nii, et selle erakonna eeskawa wastaks täielikult ka temale, ei tähendanud see veel mitte seda, et rahwal arusaamist ei

oleks olnud maaküsimuse kohta, wõi et selle tähtsusest aru ei saadud. Arusaamine oli, kuigi rahwas seda arusaamist ei osanud sõnades wormuleerida, ja ma arwan isegi, et hääletades, olgu see maatamees wõi wäikemaapidaja, andes oma häält ükskõik kas sinna tiiba (tähendab pahema tiiba poole), wõi ka siia teise tiiba (tähendab paremale poole), ometi oma arwamise poolest kõik ühetasasel pinnal seisid. Kõik tundsid seda tõsiolu, et meile lõpmata palju ülekohut oli tehtud maaomanduse põhjal ja et seda maaomandust on tarwis kaotada. Veel enam, rahwas tundis, et ta nüüd otsekui mitmekordse pressi alt oma selgroogu sirgendades ja oma sennistele orjastajatele, kes meie üle wõitja õigustega olid walitsenud, oma õigust, rahwa õigust wastu seab. Teiseks oli selle tundmise kõrwal meie rahwal kindel tahtmine, et Eesti pind nende kätte läheks, kes seda harida tahawad ja kes seda õigustatud on tegema, maad harima, keda aga senni ülekohtuselt maaharimisest eemale oli hoitud.

Kui nüüd sellest waatekohast välja minnes küsida: missugune wõiks meie, sotsiaaldemokraatide seisukoht arutatawa maaseaduse eelnõu kohta olla, siis wastan ma järgmiselt: on päewaselge, et nii palju, kui selle seadusega ja selle ette pandud eelnõuga, pärispõlwe jäänuseid tahetakse tabada, wastab eelnõu tõepoolest oma eesmärgile. Kui maaseadus ütleme sarnasel kujul wastu wõetakse, nagu ta ette pandud on, ja ka elus läbi wiitakse, siis kaob tõepoolest nii monopoolne aadelisoo maaomanduse ja tarwitamise õigus, kui ka need eesõigused, mis lisa atribuutidena selle monopooli külge seotud olid. Sellesamaga oleks pärispõlwe meie maal oma wiimastes juurtes välja kistud. Kuid see ei ole veel kahtlemata kõik, mida meie maareformi teostades näha soowime. Minu arwates ei ole küllalt tähelpanu selle peale pöördud, et maa ei ole mitte tawalik omandusobjekt, et maaomanduse peale ei saa mitte nii waadata, kui iga teise eraomanduse peale. Maa, see on miski riiklik pärisolu. Rahwas, suweräniteet ja territoorium! Järelikult ei saa mitte territooriumi wõi maa peale waadata, kui miski sarnase peale, mida üksikul riigikodanikuil õigus oleks enda omaks pidada, oma monopoolseks tarwitamiseks wõtta. Selles mõttes ei peaks meie arwates teostataw maaseadus jääma paljalt seaduseks

selle kohta, kuidawiisi üht wõi teist maa-osa wõõrandada ja mis selle wõõrandatud maaga teha, waid Asutawa Kogu poolt väljatöötatud ning wastuwõetud maaseadus peaks üldisi juhtnööre maapidamise ja tarvitamise kohta edaspidiseks ajaks üles seadma. Praegune eelnõu ei mõõda põllumajandusele wõi õigemiini öeldud selle erilaadile wastawat seisupaika üldises rahwamajanduses küllalt hästi kätte, ja see asjaolu on minu arwates praeguse eelnõu kõigesuurem puudus. Kuid seda puudust wõib seletada, see puudus on teatawal wiisil põhjendatud. Üheks põhjuseks on nähtawasti see asjaolu, et feodaaljäänuste ärakaotamine iseenesest sedawõrd suure tähtsusega asi on, et teda käsile wõttes kõik muu nagu tagumisele plaanile nihkub. Teine põhjus oleks see, et tulewiku väljawaadete mõttes wäga raske on nii kiire ajaga, nagu see Asutawale Kogule maaseaduse projekti väljatöötamiseks üldiste tingimiste tõttu kätte oli mõõdetud, seisupaika omandada. Aga maaseaduse üksikasjalisele arutamisele minnes, ei tohiks igatahes mitte keelduda neid täiendusi ette panemast, mis selles sihis meie praegust maaseaduse eelnõu täiendaks ja edasi arendaks.

Kuna üksikasjade kohta minu parteikaaslased lähemalt sõna wõtawad ja kuna meie erakond oma parandused ja ettepanekud teise lugemise ajaks teeb, tahan mina siin ainult ühe osa ettepanud eelnõust lähemalt arutamise alla wõtta, nimelt kolmanda osa, mille esimene lause järgmiselt kõlab: „riik wõõrandab maad ja inwentaari tasu eest“. Meil ei ole õieti selge, kust on see tasu tekkinud; kas on tasu sellesse peatükki üles wõetud sellepärast, et oleks tahetud meie maaseaduses eraomanduse püha õigust eraldi alla kriipsutada ja kindlustada, wõi on siin mõõduandwaks olnud poliitilised kaalumised. Kui lugu niiviisi on, et tasu üleswõtmise peab tähendama eraomanduse — pühaks nimetatud eraomanduse — kaitsmist, siis oleme meie oma seadusandluses 20 aastasaja tendentsist kaugele jäänud. Meie ei ole siis mitte käinud nende tuulte järele, mis wiimase kümne aasta jooksul puhkele on pääsenud, waid meie oleme jäänud seadusandluses liig tagasihoidlikkudeks ja truuks endistele põhimõtetele. Kui aga siin tegemist on teise põhjendusega, mõnesuguste poliitiliste kaalumistega, siis

arwan ma, oleme meie wildakule teele sattunud, vähemalt orientatsioonis wildakale teele sattunud.

Meie arwates ei wõi Eesti ja ei saagi keegi kohustada teda teisiti talitama, kui enese parem äranägemine meile ette dikteerib. Siin peame küsimuse üles seadma: Mis on siis õieti aadeli maapidamise õigus? Üks kõige kahtlasematest õigustest üldse maailmas. Meie julgesime seda tõendada. Lugu on nii, et meil mitte ei ole käepärast kindlaid ajaloo andmeid selle kohta, kuidaswiisi päripõlwele meil alus pandi, kuidaswiisi loodi latifundiumid, mille kaotamisele meie tänapäew asume, kuid üldse on ometi selge, et ühelt poolt feodalism meie maal kaswas umbes samasugusel teel, nagu Öhtu-Euroopas; kuid oma alguse on saanud feodalism selle tõttu... (W a h e l- h ü ü e: I n g l i s m a a.) ja see on teisiti kui mujal maades... et wõitjad oma õigused panid maksma wõidetute üle. Ei tea ju kõige vähemat jutustada selle üle, missugune maapidamise wiis walitses Eestis tol ajal, kui esimesed wõõraste rööwikute laewad meie pinnale sõitsid. Ühte aga wõime öelda, et Eestis tol ajal mitteõiguslik kord maksma pandi. Selge on, et meie rahwas millestki elama pidi ja et ta mitte ei wõinud ennast metslase wiisil ainult jahist ja kalapüügist toita, sest teatawasti ei põlwe ne meie mitte sarnasest tõust, kelle kohta öelda wõiks, et see oli barbaaride tõug. Meil on õigus arwata, et Eestis tol ajal, kui meie maale esimesed wõitjad tulid, põllutööstus pidi olema; selle järele wõime hinnata, kuidas soowime, kuid ikkagi peame meie meele pidama ja uskuma, et teatud osa haritud maad meie maal olemas oli. Ja kui nüüd wõitjad meie maale asusid, mis teie siis arwate: kas nemad tõesti asusid metsadesse ja hakkasid seal puid maha saagima ning kände murdma ja 10 küüne waral endale kodu üles ehitama, peatoidust otsima? Nii näiwiid, usun, meie mitte ei ole, et sarnast muinasjuttu põhjendatumaks pidada, kui üht teist arwamist, nimelt — et wõitjad wõidetute üle kõigepealt oma wõimu tundes, need maad endale wõtsid, mis juba haritud olid ja millest nendel kerge oli endale ülespidamist muretseda, seal juures muidugi eestlasi oma orjaks heites ja enda kasuks töötama sundides. Rahwahulgad kaotasid sel wiisil oma waranduse. Kes mitte oma selga orjastajate poolt painutada ei lasknud, need asusid metsadesse ja need

mehed on küll oma kümne küünega üles ehitanud endale kodud, kohendanud maa-mulda, et sealt kaduma läinud ülespidamist leida. Higiga haritud maad läksid edaspidi jälle nendesamade wõitjate, eks-proprieerijate ning maariüstajate kätte. Selles arwan mina, on õieti ainukene seletus, kuidaswiisi feodalism meie maal oma juured maa külge sidus. Mis pärast-poolle oli, see on samasugune üldine arenemine, nagu see mujalt mailt tuntud.

Praeguste suurte latifundiumide omanikud ei wõi mingil kombel öelda, et nad õigustatud oleksid maid, mida nad senni oma orjade higiga on lasknud harida, omaks pidama. Ei wõi mingil tingimisel öelda, et neil õigus oleks nende omanduste peale, mis nende käes on. Ja ei ole neil ka õigust mingisugust tasu saada. Kui tullakse ja hakatakse seletama, et eraomandus aegade jooksul pühaks on saanud ja et ajalugu otsekui ise faktilise korra tunnustamist oma poolt õigeks on mõistnud, siis wastaksin ma niiviisi: ajalugu ei mõista midagi õigeks, waid inimesed mõistawad halwad ajad õigeks, ja paremate aegade ning inimeste asi on see, et kõike seda, mis halbadel aegadel tehtud, heaks teha. Eestis on tulnud see aeg kätte, kus hakatakse heaks tegema seda ajaloolist ülekohut, mis meie waimlist ja ainelist arenemist suurel wiisil takistas. (K ä t e p l a g i n p a h e m a l p o o l.) Sealjuures ei teia meie mitte tarwilikuks peatama jääda Rooma õiguste raudsemate osade juures, waid arwame, et see on oma aja ära iganud. Meie rahwas ei ole kelleltki midagi wägiwallaga ära wõtnud ja tal peaks olema vähemalt õigus seda tagasi wõtta, mis tema käest wägiwallaga ära on kistud. Wäga tabawalt ütleb meie parteiseltsimees akl. M. Martna ühes oma kirjatükis: „Igaüks teab, et meie feodaal härrade maaomandusel need omadused puuduwad, mis rahwast seda „pühaks õiguseks“ tunnustama sunniksid. See on puhtaloomuline wägiwalla õigus, tagurlike ülewõimu abil aastasadadid makswusel hoitud. See ei ole muud midagi, kui teise rikutud õigus, mida aga kahjukannataja mitte heaks ei saanud teha, sest et ülekohtune riigiwõim ebaõigust kaitses ja kuidagi wiisi abiks ei olnud, et rikutud õigust kahjusaaaja kasuks jälle jahule seada.“ Kuid meie arwame, et ometi on nüüd tulnud see wõim, kes õigused üles seab.

Meie suurhärрад ei wõi pretendeerida oma mõisate kui oma eraomanduse peale,

sest isegi Rooma õiguse waatekohalt ei ole meie mõisate sennistel omanikkudel omandusõigust. Seda näeme meie muu-seas rootsiaegsest reformist, kus Rootsi walitsus teatud hulga mõisasid, mille kohta omanikkudel omandamise dokument puudus, ära wõttis. Neid mõisaid oli suurem hulk, umbes 5% kõigist mõisatest, mille kohta omanikkudel mingit omandamise akti ette panna ei olnud. Meie maal oli seesama reform teostamisel, kuid teatawasti jäi see sellepärast katki, et aadeli tõug, kes igal ajal on osanud kaitsta oma mõisaid, Rootsi alt en-nast Wene tsaari wõimu alla oskas muggedada. Wene tsaaride wõim kindlustas neile selle, mida isegi Rooma õigus nendele waraks ei wõinud anda.

Aadelile tasuandmine oleks minu arwates ülearune ja ülekohtune meie rahwa wastu. Asudes riiklikule rajamisele ei saa meie mitte olla pillajad, waid peame olema kokkuhoidlikud wiimase wõimaluseni. Kuid see on ainult üks asja külg. Ma pean tähendama, et maaküsimuse arendamine Eestis ei ole ainult sotsiaalne probleem, waid ka poliitiline. Ja kuigi küll maa ärawõtmine suurmaa omanikkudelt, meie sennisel kõrgemalt kihilt, suurel määral selle seisuse poliitilise mõjuwõimu mahakärpimist tähendaks, oleks teisest küljest tasuandmine mainitud maa-omanikkudele jälle suureks toetuseks nende poliitilise mõjuwõimu edasikestmiseks. Tasumaksmine nimetatud maa-omanikkudele oleks ainult praeguse natuuraal omanduse wahetamine kapitaali wastu ja seda ei wõi, riiklikust seisukohast wälja minnes, mitte õiglaseks pidada. Juba iseenda olemasolu pärast oleme meie sunnitud aadeli jõudu meie maal murdma, lõpulikult likwideerima seda jäänust, mis meile kardetaw on. Sellepärast ei tohi meie miskisugust rewanshi lubada, waid peame järjekindlaid reforme sel teel teostama, kuidas nad meile kõigekasulikumad ja tarwilikumad on. (K i d u a w a l d u s e d p a h e m a l p o o l.)

Wõib olla, ütlen ma, on enamus selles kogus nende käes, kes küsimuse peale just nii waatawad, nagu ma praegu siin ette kandsin, aga isesugustel poliitilistel põhjustel siiski tarwilikuks leitakse olewat tasuandmise juurde püsima jääda; mõttekäik seal juures võib sarnane olla: et kuigi meie ise tunneme ennast õigustatud olewat aadeli maid ilma tasuta ära wõtma, ei oskaks ometi Öhtu-Euroopa

asja peale nõnda waadata ja Öhtu-Euroopas võiksid teatawad halwad arwamised meie kohta tekkida. Kuid see ei ole mingil kombel õige. Öhtu-Euroopale ei ole mitte tundmata maade konfiskeerimine. Juba suur Prantsuse rewolutsioon tegi algust sellega. Kuid pidage meeles, et Prantsuse rewolutsiooni ajal waade eraomanduse pühaduse peale hoopis teistsugune oli, kui meie ajal. Ja kui juba Prantsuse rewolutsiooni ajal juleti kätt wälja sirutada eraomanduse poole, kui juba ära tunti, et eraomandus riigi ees mitte püha ei ole, seda enam julgeme meie seda 20. aastasajal teha, kus sotsialistlik liikumine nii tugewaks on läinud, et riigid on sunnitud olnud kapituleerima ja walitsused selle liikumise peale kõige tõsisemalt waatama. Ülainimetatud protsess Euroopas ei ole mitte ainult laialise, waid ka sügawa ulatusega, ja seda ei tohi Eesti Asutaw Kogu mitte tähele panemata jätta. Kui wast ühede jaoks Öhtu-Euroopas meie liiga radikaalsed oleme, siis ärge unustage, et teised samal ajal meid liiga konserwatiivseteks peawad; ja ma tahaksin nüüd küsida: „kellega meie kaasa sammuda tahame? Kas tõusjatega wõi langejatega?“ Wastus on selge — Eesti Asutaw Kogu peab maha raputama enesest surewa maailma tolmu. (E l a w k ä t e p l a g i n p a h e m a l p o o l.) Selleks annab meie õigust rewolutsioon. Meie ei toeta ennast mitte ainult wormiliku õiguse peale, waid meie toetame end rewolutsiooni õiguste peale, ja mitte keegi selles kogus ei tohi unustada, et ainult suured rewolutsiooni lained need on olnud, mis wõimaldasid Eesti Asutawa Kogu kokkuastumise ja ühes sellega oma iseseiswa riigi rajamise. Maaküsimuse lahendamisele peame meie asuma oma kõigeparema rewolutsiooniliku äratundmise kohaselt. (E l a w k ä t e p l a g i n p a h e m a l p o o l j a k e s k e l.) Kui Öhtu-Euroopas kõik tuuled meie wastu oleksid, siis oleks me saatus üldse nõrgal alusel. Kuid lugu ei ole mitte sarnane, et meie oma radikaalsetele püüetele toetust Öhtu-Euroopas ei leiaks. Kui meie õieti oma ülesandeid mõistame käsitada ja oskame teadlikuks teha Öhtu-Euroopat meie asjade üle, siis ei puudu meie kaastundmine. Senni on Öhtu-Euroopat informeeritud kahtlaste ja meie waenulikkude allikate kaudu, kuid tagajärgi sel informatsioonil ei ole mitte olnud Öhtu-Euroopa tõsise demokraatia ja tööliste

juures. Sel pörandaalusel informatsioonil on olnud mõju ainult üksikute walitsuste juures, kuid meie teame, et need walitsused meie iseseiswusele kaugeltki sõbralikud ei ole. Eesti maareform on aga Eesti iseseiswusega kõigelahemas ühenduses. Meie ei saa maaküsimust otsustada, ilma et meie täitsa põhjalikku reformi ette ei wõtaks. On ju täiesti selge, et kui meie satuksime Saksa riigi alla, siis maareform Eestis teostamata jääks. Oleks ju käsil siis jälle koloniseerimise poliitika ja suured maa latifundiumid jääksid omanikkude kätte endistel alustel. Samuti oleks lugu, kui meie oma idapoolse naabri alla peaks sattuma, kellest meie ei tea öelda, missugune kord seal maksma jääb. Kuid meie peame kindlasti meeles pidama, et otsides toetust iseseiswusele wäljaspool Eestit, meie otsime toetust sellesamaga läbiwiidawale maareformile, kuid mitte Öhtu-Euroopa retrograatidelt, waid demokraatidelt, ja sellepärast ütlen mina, et need poliitilised kaalumised, mille lähtekohaks on arwamine, et Öhtu-Euroopa peab pühaks eraomanduse kindlustamist, ühe külgsed on. Peaks arwesse wõtma ka nende ühiskondlikkude jõudude arwamisi, kellelt me toetust oma iseseiswuse edaspidise eksisteerimise jaoks loodame. Ja ma tahaksin loota, et Eesti Asutaw Kogu tõepoolest truuks jääb nende ülesannetele, mis rahwas wõib olla waikides tema peale on pannud, et Eesti Asutaw Kogu oma ülesanded tõesti läbi wiib ja et mitte tühjaks sõnakõlksuks ei jää, kui öeldakse, et Eesti Asutaw Kogu on feodaalsele korrale Eestis lõpu pannud ja ebakohad meie elust kõrwaldanud. Usun kindlasti, et ebakohad kõrwaldatakse, sest nende ebakohtade kõrwaldamine on ühtlasi ka meie riiklikule tugewusele edaspidiseks ajaks aluse panemine. Selles kindlas lootuses tahaksin ma kõnetoolilt lahkuda, juurde lisades ainult oma fraktsiooni nimel, et kuigi meie täielikult rahuldatud ei ole ettepannud seaduseelnõust, meie ometi leiame selle eelnõu sedawõrd wäljatöötatud olewat, et ta küps on üksik-asjalisele arutamisele wõtmiseks. (K ä t e p l a k s u t a m i n e p a h e m a l p o o l.)

A. Weiler (töer.): Austatud rahwaesitajad! Töerakond on alati rõhutanud, et maaküsimuse otsustamisel peale majandusliku tähtsuse ka suur poliitiline tähtsus on. Wiimasest asjast kõneleda on minule ülesandeks tehtud. Arutamisel

olew maaseadus peab tööerakonna arwates põhjaliku pöörde meie maaoludesse tooma, peab likwideerima ajaloolise ülekohtu, mille wastu käesolewad põlwed, kui ka esiisad, mitmete walitsuste all asjata on wõidelnud.

Enne kui meie minewikule kriipsu peale tõmbame, heidame lühikese pilgu läinud aastasadadesse. Tule ja mõõgaga teed tasandades tulid rüütlid 13. aastaja algul meie maale. Suurem osa wõidetud maast jagati piiskoppide poolt rüütlite wahel ära, kes esimestele sõjariistus kaitset andsid. Piiskoppide wassallid said ühtlasi ka õiguse maksusid maa päriselanikkudele peale panna ja nende üle kohut mõista. Pikapeale harjusid wassallid maa kui oma eraomanduse peale vaatama, ja 13. aastaja lõpul on kõik maa tema pärisomanikkudelt ära wõetud ja uute sissetungijate käes. Talupoegade katsed maad tagasi wõita surutakse weriselt maha. Eestlastelt wõetakse õigus maad omandada. Tal on ainult weel niipalju õigusi, kui mõisaomanik neid temale jätab. Talupoeg ühes oma järeltulewa sooga on kaup, mida müiakse, panditakse, kingitakse ja laenatakse. Seisukord on paarisaja aasta kestusel sarnane, et isegi Poola kuningas Stefan tunnistama peab: „Waesed talupojad on oma peremeeste poolt nii maha rõhutatud, nagu seda isegi paganate juures ilal nähtud ei ole.“

Rootsi walitsuse ajal wõetakse suurem jagu päriselanikkudelt riisutud maast mõisnikkude käest ära. Arwud näitawad, et Liiwimaal üksi 121 lossist 99 üldiseks omanduseks läksid, et Liiwimaal riigi kätte wõeti 75 mõisat, umbes poole miljoni tiinu maaga, mis ajajooksul ülekohtuselt mõisnikkude kätte oli läinud. Ärawõetud mõisad jäid aga nende senistele omanikkudele rendile. Kuid hiljem, Wene walitsuse alla minemisega, kus Saksa mõisnikud õige kahtlast osa etendasid, anti mõisad jälle mõisnikkudele pärisomanduseks tagasi. Ainult Prantsuse rewolutsiooni ajal, mis üheõigusluse aate puhanguid ka meile tõi, tuli seisukorda pealt näha parandus. Talupoeg sai 1819. aasta märtsikuu seaduse põhjal küll pärisorjusest wabaks, kuid maad, mis wahpeal talupoegade omanduseks olid saanud, kas liideti mõisate külge wõi anti mõisa rendikohtadena uuesti talupoegade kätte.

Ma ei hakka siin hilisemat ajajärku meie maaküsimuse arenemises kirjel-

dama, neid aastasadasi täis mõisnikkude omawoli, täis eestlaste õiguste jalge alla tallamist, kus suurmaapidajad Wene keisrikodades tähtsatel kohtadel püsid, maa pärisrahwa kaebtusi maha matta oskasid, kui neid seal ka kuulda oleks wõetud. Kõike seda ajaloolist ülekohut peab uus maareform heaks tegema. Mitte kättemaksmist ei nõua meie, waid ainult õigust! Mitte üksi ajaloolise ülekohtu heakstegemise mõttes, waid ka meie riikliku iseseiswuse kindlustamise suhtes peame meie suurmaapidamise likwideerima. rüütlitelt mõisad ära wõtma ja maa rahwa omanduseks andma!

Austatud Asutawa Kogu liikmed! Ma lasen mõne joonega ainult lähema minewiku teie silme eest mööda minna, et näha asja tõsidust, et otsusele jõuda, misugune hädaohut selles peitub Eesti iseseiswusele ja rahwa rahule, kui wõimuallikas — maa — mõisnikkude kätte edasi jääb. Poolteist aastat tagasi 1917. aasta lõpp. Rahwa poolt walitud seaduslik Eesti maanõukogu on wiimaseid samme astumas Eesti riikliku iseseiswuse wäljakuulutamiseks. Samal ajal — nowembrikuul — tulewad ka mõisnikud, meie iseseiswuse wihasemad wastased, kokku ja oma pehastanud eesõiguste peale toetades otsustawad nad Eestimaa Wene riigist lahtilöönuks tunnistada ning selleks samme astuda, et Eestimaa imperiaalistliku Saksa riigi külge liidetaks. 28. jaanuaril 1918. a. annawad Eestimaa rüütlite esitajad parun von Schilling, parun Stackelberg ja von Grunewaldt Stockholmis Saksa saadikule Lutsiusele ja Wene esitajale Worowskiile märgukirja ära mõisnikkude otsusega Eesti Wene-maa küljest lahtilöömise ja Saksamaa külge liitumise üle. 5. weebruaril tehakse Berliinis sedasama. Saatkond palub keiser Wilhelmil, kes praegu liitlaste eest Hollandis paos, et Baltimaad majesteedi walitsuskepi alla wõetaks. Riigikantsleriga juttu ajades paneb parun Schilling ette, et sel puhul, kui liitlased Eestimaa Saksa riigi külge liitumise wastu protesti peaksid tõstma, siis wõiks wiimastele riba Aafrika asumaadest, näiteks kas wõi Kongost kätte wisata. Huwitaw plaan: eestlasi neegritega ära wahetada. See on isaisadelt päritud orjakauplejate loogika!

Mõisnikkude töö wäljaspool Eesti piire oli lõpule wiidud. Nüüd algas tee tasandamine Saksa okkupatsiooniwägedele, kes kindral von Seckendorfiga eesotsas üle jää meile läänest lähenesid ja

raudrullina Eestist üle weeresid. „Nad tulewad“ — hiiab kadunud von Tidebühl Tartu Saksa lehes. „Jumalale tänu, nüüd on lõpp enesemääramise loril, nüüd ei maksa enam rumala rahwa omatahtmine, waid wõitjate sund.“ See oli esimene terwitus, millega Saksa wäed vastu wõeti. Sellele järgnes Eestimaa rüütlkogu terwitus keiser Wilhelmile (kõneleja näitab „R. Zeitung“), mis Zoege von Manteuffeli, Walter von Grünewaldti ja parun Alfred Roseni allkirju kannab, milles lubatakse kõike jõudu ja mõistust Saksa keisrile ning suurele Saksa isamaale pühendada.

Saksa wäed, keda parunid juhatasid, olid kohal, maa pärisrahwa hääli oli maha surutud. Algas Eesti rahwa tahtmise wõltsimine. Üks kurwematest sündmustest lähemas minewikus, mis selgeks näpunäiteks peaks olema, missugune hädadoht meid waritseb, kui maa Saksa mõisnikkude kätte edasi jääb. Meie rahwas oli kindlal sõnal öelnud, et ta imperialistlikku Saksamaad wihkab. Kuid mõisnikkudel oli teistsugust otsust tarwis. Ja meie näeme, kuidas wiimaste saatel, Saksa autodel ja priisõit raudteedel, üks osa wallawanematest Põhja-Eestimaal 9. aprilliks Tallinna ja Lõuna-Eestis 10. aprilliks Riiga kokku aetakse. Esimest koosolekut juhatab parun Dellingshausen, teist parun Stael von Holstein. Wallawanemaid sunnitakse oma isamaad müüma. Riias läheb asi nii kaugele, et saaliuksed juhataja korraldusel lukku pannakse, sest wallawanemad tahawad koosolekult lahkuda. Ei aita ka ähwardused. Koemets'aga eesotsas annawad Riia koosolekul 15 wallawanemat seletuskirja ära, milles sakslaste omawoli ja Eesti rahwa tahtmise wõltsimise vastu protesti tõstetakse. (Hüüded paremal pool: Mitte 15, waid 18 wallawanemat.) Öeldakse 18 meest, see kinnitab weel enam meie wallawanemate tublidust. (Käteplaksutamine.) Ehk küll mehi Saksa sõjawäe kohtuga ähwardatakse ja parun Stackelberg kõik üksikult läbi käib, ei anna nad järgi. Kuid see ei kohuta mõisnikka, kaasatoodud kannupoiste waral tehtakse otsused walmis, walitakse saatkond, jällegi parun Dellingshausen'iga eesotsas, ja 29. aprillil kantakse Riia otsused juba Saksa peakorteris ette, kui Eesti ja Läti rahwa tungiwad „palwed“. Nii kaugele on meie mõisnikud kõlbliselt langenud. Nende wõimu peab arutuselolew maaseadus

murdma! Isegi Berliinist kaasawõetud jooksupoisid ei kannata seda häbistawat mängu wälja. Siin on ühe mehe, nimelt J. Ottas'e patutunnistus (Kõneleja näitab paberilehte), milles wiimane kinnitab, et teda keegi ei ole wolitanud rahwa nimel otsuseid tegema, niisama ei ole teda ka keegi walinud; saadikuks nimetanud teda kreisidirektor, kohalik mõisnik.

Riia otsused olid Saksa peakorteris ja Berliinis ära antud. Hiljem anti sellekohane märgukiri Saksa välisministri kaudu ka Wenemaa nõukogude walitsuse esitajale Joffe'le ära, milles Balti maakonnad Wenemaast lahtilöönuks tunnistatakse ja ühtlasi teada antakse, et Saksa walitsuse ees palwet on alandatud Eestimaa Saksa riigi külge liitumise asjus. Märgukirjale on alla kirjutanud H. von Stryck (für Livland), E. von Brewern (für Estland) ja Freiherr von Dellingshausen — Führer der Abordnung des Liv.-Estländischen Landesrates.

Ma ütleksin: „Landesverrater!“ (Kiiduwaldused keskel ja paremal pool.) Wõltsitud dokument, milles terve rahwa nimel öeldakse kõneldawat, kannab ainult rüütlike nimesid, nende nimesid, kelle ülekohtusele omandusõigusele uus maaseadus lõpu peale peab tegema!

Selle peale, kui märgukiri ära oli antud, algab kodus klaperjaht allkirjade korjamiseks, mis Eestimaa Preisi külge liitumise otsust heaks pidid kiitma. Korraldati wallawolikogude koosolekuid, kus parunihärrad heaks arwasid ka isiklikult koosolekule ilmuda kõnesid pidama, nagu Rummukrahw Reh binder, Kloostri von Ramm, Kiwiloo parun Stackelberg ja teised. Wiljandi landraadid von Siewers ja von Anrep talitasid lihtsamini. Käsutati wallawanemad kokku, pisteti paber ette ja tõmba nimi alla, et sa Saksa keisrit majesteeti palud meie maad oma „wägewa kaitse alla wõtta“. Terwel maal korjatakse ka pastorige kaudu allkirju. Teie teate, kelle poolt selleks juhatus wälja läks. Juhatuskirja väljasaatja oli selleaegne Eestimaa rüütlkogu noorem sekretäär Otto von Schulman, waata tema ringkiri 12. aprillist 1918. a.

See oli raske ajajärk. Walgusekiirena tungib rahwa hinge korruga teade, käib salasosinana suust suhu: wägewa Suur-Britannia välisminister Balfour on oma kirjas 3. maist meie välislaadkonnale, kes enne Saksa okkupatsiooni wägede tulekut kodumaalt teele läks, seletanud:

„Suur-Britannia walitsus terwitab sõbralikkusega Eesti rahwa püüdeid, tunnistas de fakto Eesti iseseiswust!“ Iga ühte, kes sellest julges awalikult kõnelda, ootas Saksa wangitorn. Inglaste nime ei tohtinud keegi mõisnikkude kuuld esu wõtta. Suur-Britannia oli kolliks, millega kõiki hirmutati; teda kujutati ka meie Saksa lehtedes laia lõugadega koerana. Paar nädalat hiljem jõuab mitmesuguseid raskeid ja keerulisi teid mööda uus rõõmustaw teade kohale. Ka Prantsuse suuredemokraatia on oma wälisministri Pichon'i sule läbi 13. mail tunistanud, et „Prantsusmaa kõigesüdamlikumal poolehoiduga terwitab Eesti rahwa püüdeid iseseiswaks saada.“ Need rõõmusõnumid tulid just sel ajal, kui mõisnikkude wõimuiha ja Eesti rahwa üle hirwitamine kõigekõrgema tipuni oli tõusnud. Wangimajad olid täis tuubitud. Saksa rahadega äraostetud nuuskurid kõndisid hiilides meie seltskonnategelaste kannul. Kõigis rühmades, sotsiaaldemokraatidest kunni maaliiduni, leiame meie ka Asutawas Kogus rahwasaadikuid, kes seda õudset aega mõisnikkude pealekaebamisel trellide taga mööda saatsid. Neil Saksa wangitornides waewlejatel oli usku oma rahwa tulewiku sisse!

Eesti rahwa püüete üle hirwitati, usku wägewate liitlaste sisse püüti porisse tallata. Mõisatest saadeti lendlehti laiali, mis kandsid pealkirja: „Austatud Eestimaa kodanikud!“ Mis oli nende lendlehtede sisu? Seal räägitakse waleõpetusest, mis Inglis- ja Prantsusmaalt toetust leiab, mis Eesti rahwa hinges ikka enam ja enam maad wõtab; ainuke tugew ja wägew riik siin ilmas olewat suur Saksamaa ja Eesti wõib ainult sellega ühendatuna edasi elada. Saksa ajakirjandus ei teadnud, mis upsakuses teha. „Dorpatier Zeitung“ käsib meie wälissaatkonda, kes Inglis- ja Prantsusmaalt Eesti rahwale toetust oli otsimas, Kemmeli mäe ja Yperni piirkonda minna, et seal ühe ropsuga arusaamisele jõuda Saksa riigi wägewuse ning wõitmatuse üle. „Sest ka pime peaks nägema“ — hüüab leht, „et ühel iseseiswal Eestil sellel maakeral pinda ei tohi olla.“ „St. Petersburger Nachrichten“ kirjutab: „Eesti iseseiswuse heaks ei tööta ega laota sakslaste poolt okkupeeritud maade kohta waleteateid laiali mitte ükski põrunud käremeelsed, waid ka Inglise rahadega äraostetud Eesti unistajad.“ Isegi meie „Revaler Zeitung“, kes nüüd rebase-

saba ära peites liitlaste sõpra mängida armastab, hüüab: „Baltlased on kui raudkiwi, kus Inglise lõwi oma hambad murrab!“ Missugune majesteetlik mõõgakeerutus! (Naer.)

Wahepeal rändab aga kindral von Seckendorf mõisnikkude saatel maad mööda ringi ja kõneleb kunni tüütuseni ühte ja sedasama: „Saksa wäed ei lahku maalt mitte. See ettekujutus peaks nüüd, kus teie Saksa sõjariistade wägewust näinud olete, iseenesest kaduma. Meie ei saa seda iialgi lubama, et ühe inglase jalg Eesti pinnale astuks.“ Ja need sõnad, mis rahwa hingesse lõikatsid, wõeti mõisnikkude poolt hõiskamisega wastu. Saksa kindrali auks woolasid kõned. 8. mail terwitasid teda Paines parun Schilling Müüslerist, seesama kes Rootsis käis — ja parun Schilling Kolust; Harjumaal reisil saadab teda von Sievers. Saaremaal rajab uut Saksa riiki Kuressaare linnapea von Rehekampf.

Eesti iseseiswuse äraandmise asi näib nii kaugele küps olewat, et Pärnumaal Wana- ja Uue-Karistes, Pornuses ja Kaubis isegi järgmine wandetekst wallategelastele allakirjutamiseks ette pannase:

„Alt-Karishof. Mina wallawanem, (nimi) ja kohtu eesistuja (nimi), kohtuliikmed (nimed) ja kirjutaja (nimi) wannume kõigekõrgema Jumala ees, et mina keiserliku majesteedi Wilhelm teise Saksa keisrile ja Preisi kuningale truu ja ustaw teener saan olema ja kõigis asjus sõnakuulelik olen ja et mina oma ametit truiste pidama saan, milles mind Jumal saab aitama. Aamen.“

Wannutamine oli sunduslik. Kes alla ei kirjutanud, see toimetati Saksa sõjawõimude kätte. Mis tol ajal sõjawõimude kätte andmine tähendas, näeme sellest, et Abjas üks taluperemees sellepärast maha lasti, et ta mõisniku kuuldes wallamaja juures öelnud: „Küllap inglased sakslastele tallaalusel tuliseks teewad.“

Kui kaugele meie mõisnikkude sepiusplaanid läksid, selgub von Rothi ülesastumisest Peeterburis. Wiimane ilmub sinna Balti hertsogiriigi asemikuna. Esialgul kandis uus riik küll Liwi- ja Eesti keskwalitsuse nime, von Roth tahtis Wene nõukogude walitsuse juures ka eestlaste ja lätlaste nimel asju ajama hakata. Tal olid wõlutused kaasas, mis uue keskwalitsuse presidendi parun Pillari allkirja, tundmata pitserit ning hertsogi krooni kandsid.

Missugune see hertsogiriik pidi olema, mis mõisnikud Eestist luua tahtsid? Laseme neid endid ja nende ajalehti kõneleda.

Pastor Hahn, selleaegne tähtis tegelane, ütleb „Berliner Lokal-Anzeigeris“: „Meie soov on ühist Baltimaad luua, kus sakslus loomulikult juhtivat osa etendaks“. Berliini Saksa üliõpilaste seltsis kinnitab professor Roethe sedasama: „Siin peab loodama kord, mis Saksa rahwale mõõduandwa wõimu kindlustaks.“ 4. mail kirjutab „Deutsches Tageszeitung“ järgmist: „Ainult poliitiliselt täiesti küpsematu wõib Baltimaal demokraatliku walimisõiguse küsimust ülepea üles wõtta. Enne peab uus sugupõlv üles kaswama ja kaswatatud saama, kelle wastu usaldust wõib olla, et ta kõlbulikku riigikodanikka annab. Hulgadele ja mõrtsukatele, warastele ja röõwlitele demokraatlikku walimisõigust anda on meil vähem põhjust, kui weel küpsemata rahwale.“ (Hüüded: Häbi! Nemad ise on röõwli! Naer.) Sellele lisab „Stimmen aus Osten“ maikuu lõpul juurde: „Üldise walimisõiguse jaoks on lätlased ja eestlased praegu weel vähem küpsed, kui 30 aasta eest.“

Austatud rahwasaadikud! Sarnast hertsogiriiki, kus walitsemas oleks ainult mõisaomaniku kepp, taheti meile luua. Neile hertsogiriigi unistustele, mis weel kadunud ei ole, peab käesolew maaseadus lõpu tegema! (Kiiduwaldused pahemal pool ja keskel.)

Õudne oli see aeg. Äraostetud inimesed liikusid igal pool, isegi Saksa sotsiaaldemokraadid rakendati mõisnikkude teenistusse. Nii näiteks, ei leia Ernst Heilman oma „Internats. Korrespondenzis“ küllalt selleks sõnu, et Eestimaa asuwaid mõisnikka ülistada. Uut jõudu meie rahwale tõi suwe lõpp, kus Saksa peakorteri wõltsitud sõjateadete peale waatamata sakslaste kaotus igapäewaga ikka kindlamini tundus. Lääne sõjawäljal järgnes üks hoop teisele. Wägewate suurdemokraatiade löökide all sulas Saksa militarism. Kuid, mis tegid meie mõisnikud sel ajal, kui kogu Eesti rahwas liitlaste wõitude üle rõõmu tundis? Siin on „Revaler Zeitung“ 2. septembrist 1918. a. Siit leiame teie üleskutse, mis selle küsimuse peale wastuse annab. (Kõneleja näitab lehte.) Siin on üleskutse, mis peakirja kannab: „Aufruf an die Jugend Estland“. Siin kutsutakse Eestimaa noori üles mõõka kätte wõtma, et Saksamaa

waenlasi — inglasi, prantslasi ja ameeriklasi — murda „sest Eestimaa eelseisew ühendus Saksa isamaaga paneb meie noortele kohustuse peale Saksamaa wägewuse eest wõidelda.“ Selle üleskutse allakirjutaja on Ed. v. Dellingshausen. Kas lihtne Dellingshausen? Ei, mitte lihtne Dellingshausen, waid Ritterschaftshauptmann. (Hüüded: Kes laskis ta ära joosta? Mikspärast ei wõetud teda kinni?) Tõsi, see äraandja on praegu kahjuks väljaspool Eesti riigi piire. Kelle poolt ta ära põgeneda lasti, seda ma ei tea. Oma üleskutse awaldab ta rüütelkonna, wõib öelda, kogu Eestimaa mõisnikkude nimel, sest siamaale ei ole wiimaste poolt ühtegi häält kuuldawale tulnud, mis selle üleskutse wastu oleks protesteerinud. See oli ka nende mõte ja nende püüd. Ei ole ühtegi katset kuulda olnud selle üleskutse annulleerimiseks. Just nagu wastuseks rüütelkogu peamehe üleskutse peale, saadab keiser Wilhelm kuus päewa hiljem oma siinsetele sõpradele terwiseid, juurde lisades, et „uuesti wõidetud wendadele Baltimaal wana isamaa süda soojalt wastu tuksub“. (Hüüded: Mäda süda!)

Läinud aastal läänest tulles ei jõudnud mõisnikkude poolt kutsutud Saksa wäed von Seckendorfiga eesotsas Eesti iseseiswust murda. Seda katset korraldasi nüüd lõunast, kus von der Goltz mõisnikkude landeswehri eesotsas Eestimaa piiridesse sisse tahtis tungida. Ka see katse ei õnnestunud. Kõik need kurwad lood kinnitawad meile selgesti ühte, et Eesti iseseiswus ei saa kunagi kindlasti püsida, kui maa mõisnikkude kätte jääb, kes meie iseseiswuse kõigewihasemad waenlased on. Selle hädaohu peab läbiwiidaw maareform kõrwaldama. (Kiiduwaldused.)

Kuid kaalupeal ei ole mitte ükski Eesti riiklik iseseiswus, kui mõisad rüütlite kätte jääwad, waid ka Eesti rahwa iseolemine. Jääb püsima alaline hädaoht, et meid meie oma kodust välja tõrjutakse wõõraste poolt, sest Eesti on asumaa, mille järele ka praegu Saksa maadehhitsejad käsa välja sirutawad.

Juba nowembrikuul 1915. aastal andsid Sileesia professorid dr. Appel'i ja dr. Fischer'iga eesotsas märgukirja Saksa walitsusele ära. Märgukiri kandis esialgul küll konfidentsiaal iseloomu, kuid hiljem sai ta ajakirjanduse kaudu kõigile teatavaks. Märgukiri sisaldas eneses

palwe, et Baltimaad Saksamaa külge liidetaks kui kõigekohasem Saksa piiriääres asuw uus maa wõi teiste sõnadega asumaa.

Kui Saksa okkupatsiooniwäed meie maale tulid, siis pandi, nagu igal ühel teada, koloniseerimise plaanid täie hooga käima. Liikumata waranduste müümine ja ostmine keelatakse kõrge trahwi ähwardusel ära. Möisnikkude krediitkassa ei wõta wõlamaksu wastu. Ja samal ajal ilmub Berliini lehtedes teade, et asumisel on uus aktsiaselts nime all „Ülem-ida-maade majanduslik selts“, mille ülesandeks on okkupeeritud mail maade ülesostmine ja majanduslikkude ettevõtete korraldamine. Uuest aktsiaseltsist wõtawad osa töösturid ja agraarlased, siis weel Balti suurmajanduslikud korporatsioonid. Esimeseks tähtsamaks sammuks oleks igasugu obligatsioonide ja talurahwa pankade pantpaberite ülesostmine. Seltsil on suurem summa abiraha riigi poolt tarwitada. Mis tähendab Balti suurmajanduslik korporatsioon? Kas ei ole see meie möisnikkude majandusühing, kelle kawatsuses oli, nagu näeme, ka meie väiketalupidajaid häwitada.

Ja warsti peale seda arutas Saksa riigisekretäär Dernburg „Berliner Tageblatt'is“: „On wälja rehkendatud, et ülemalnimetatud mail, mis suurmaaoomanikkudelt, väikepõllupidajatelt — ma kordan väikekohapidajatelt — ja kroonumaadest tulewad, pool miljonit Saksa elanikka asuma wõib panna.“

Maikuul peetakse Berliinis kongress ära tuntud weelase sõja õhutaja admiraal von Tirpitz juhatusel. Seal wõetakse resolutsioon wastu: „Meie loodame, et rahuläbirääkimiste tagajärjeks Kuura-, Liiwi-, Eesti- ja Leedumaa Saksa riigi külge liitmine saab olema nii poliitilises kui ka sõjalises ja majanduslikus suhtes, mis läbi meie koloniseerimisele uued maakohad awanewad“. Ja weidi hiljem teeb Preisi maapäewa sellekohane komisjon agraarpoliitilisi küsimusi arutades järgmised otsused: „§ 10. Tuleb astuda ettevalmistawaid ja täidesaatwaid samme Balti piiririikide koloniseerimiseks. § 11. Waja on hoolt kanda, et § 10 läbiwiimiseks tarwilik osa oodatawatest sõjatasu summadest selle jaoks määrataks ja Preisi riigile üle antaks.“ Nädalapäewad hiljem määrab Saksa maapäew Baltimaade koloniseerimiseks pool miljonit marka.

Iseloomuliku nähtusena toon ma sellest ajast ühe loo, mille üks tegelastest ka praegu Asutawas Kogus istub. Edasipüüdja ärimees kawatseb Saksa okkupatsiooni ajal Russalu mõisa ära osta ja tahab selle kreposteerimiseks luba saada. Mitmesuguseid asutusi läbi käies jõudis palwekiri wiimaks „amtsvorsteheri“ von Brewerni kätte, kes omalt poolt, sõnu ma täpipealt ei mäleta, aga umbes järgmise resolutsiooni paberile peale kirjutab: „1) Russalu mõisa kõlbab Saksa asunikkudele, ja 2) ostja on enne sõda inglasega äri ajanud.“ Mõisa ostmise luba jääb saamata, sest inglased-tondid on „amtsvorsteheri“ härrale hirmu peale ajanud.

12. juulil peab Liiwimaa rüütelkogu sekretäär Aleksander von Tobien Riias, rüütelkogu saalis Saksamaa põllutöönookogu liigetele, kes sel ajal Baltimaal ringi rändasid, kõne, kus ta muuseas ütleb: „Liiwimaal on palju waba maa, mida tarwitada wõidakse. Iga ruutkilomeetri kohta tuleb Liiwimaal 23 inimest, kuna Ida-Preisimaal 36 inimest sellesama maaüksuse peal asub. See wähe rahwaarw Liiwimaal annab meile lootusi hea tulewiku peale. Meie liiwimaalaste soow oleks, et Saksa mehed tuleksid ja seda tööd edasi jätkata aitaksid ning õnnelikule lõpule wiiksid, mis nende esisad 700 aasta eest on alganud. Et esimene Saksa asumaa, Saksa rahwusega Püha Rooma riigi Idamaa — „Ostmark“ ja jumalaemale pühendatud Liiwimaa, see wana Mariamaa — „Marienland“, tugewaks Saksa riigi osaks saaksid.“

Lugupeetud rahwasaadikud! Teie hulgas on kõigile teada Hindenburgi meie maa koloniseerimise plaanid, ma ei hakka siin neist pikemalt kõnelema. Tuletan siinkohal meelde weel ainult parun Rahdeni pidulikku teadaannet Miitawis 1918. a. suwel, kus ta pärast Adolf Damaschke kõnet teatab, et „Kuuramaa rüütelkond ja möisnikkude maapäew üksmeelselt on otsustanud ühe kolmandiku oma maapinnast asunikkudele anda“, muidugi Saksa asunikkudele. Ja et Saksa asunikkude toomise katse weel lõppenud ei ole, seda näitab landeswehri õnnetu sõjakäik, kus palgalistele Saksa sõduritele peale muu ka maad lubati, mida landeswehrlaste taskutest saadud dokumentidest ja taskuraamatutest näha on. Ainult siis, kui maa rahwa kätte läheb, ainult siis, kui wõõras Saksa ollus meie meie oma kodus kallale ei pääse,

ainult siis oleme meie kindlustatud. Eesti rahwa alalhoidmise nimel peame meie mõisad rahwa kätte andma, ja seda peab tegema arutamisel olev maaseadus!

Mis oli siis viimane sõjakäik Eesti vastu? Kas olid selle plaani hulka ka meie mõisnikud segatud, või mitte? Mitte üksi segatud, vaid nende õhutusel ja kaasabil võetigi see sõjakäik Eesti riigi vastu ette! Landeswehri asutajaks oli nõndanimetatud „Baltische Vertrauensrat“ — Berlin, Kurfürststr. 101. (Hüüded: Küll nad aadressi teavad!) Ma arwan ka, et teatakse juba! Sellel asutusel on terwel Saksamaal omad osakonnad. Juba aprilli algul tundus, et midagi õhus rippumas on, sest kõigile Balti arstidele, kes Saksamaal asuwad, anti Berliinist käsk wiibimata ärasõiduks walmis olla ja üht tähtsat teadet vastu wõtta. Samal ajal awaldab parun Ludwig Maydel üleskutse, kus kutsutakse kõiki baltlasi wõitlejate ridadesse astuma. Ja et sellel üleskutsel tagajärgi oli, näitab nõndanimetatud Baltitagungi aruanne, mis 2. ja 3. juunil Berliinis ära peeti. Aruandja von Löwise seletuse järele — waata „Rigasche Zeitung“ nr. 28. — on wähesed erandid wälja arwatud, kõik baltlased landeswehri astunud. Et üks osa Eestimaa mõisnikkudest Saksamaale on põgenenud, siis peab järeldama, et ka nemad landeswehri on astunud. Kes seda ei teinud, tõmmati häbiposti. Ilmusid korralikult awalikud teadaanded, kus üksikud nimed ülewolid, nende nimed, kes landeswehri astuda ei tahtnud. Häbiposti tõmmaja oli von Lueders, meile ka wäga tuttaw mõisniku nimi, kes teatawasti Hindenburgi sugulane.

Et landeswehri Balti sakslusele wõõras ollus hulka ei pääseks, selleks olid iseäralikud tingimised. Meie leiame Needra walitsuse ajal ilmunud „Rigasche Zeitungist“ nr. 2 s. a. — „Bedingung zum Eintritt in die Deutsch-Baltischen Abteilungen der Landeswehr“, kus öeldakse, et wabalt wõiwad landeswehri astuda Balti sakslased, riigisakslased ja Saksa kolonistid; kuna eestlaste ja lätlaste wastuwõtmine sünnib sellekohase proowi järele wastuwõtmise kohtades, kusjuures igal kandidaadil kaks wastutajat peab olema. Wastutajad olid muidugi kindlustuseks, et läti- ja eestisõbraline ollus neisse wägedesse ei pääseks. Waewalt läheb küll kaamel nõelasilmast läbi, kui tõsine eestlane sellest „Prüfungist“ wõi

eksamist läbi oleks pääsenud. Nii näete teie siis, kellega meil siin tegemist oli. Saksa riigikommissari Winnig'iga tehtud lepingu järele wõisid landeswehrlased peale selle, kui nad Lätimaal Wõnnu taga nõndanimetatud „enamlastega“, see tähendab meiega, neli nädalat olid wõidelnud, Läti alamaks astuda.

Ja kes olid siis tegelikult landeswehri juhid?

Eesti rahwawäe wastas olewa löögisalga eesotsas seisis parun Manteufel, kolmandat eskadroni juhatas von Below, landeswehri ülemjuhataja staabiülemaks on parun Rahden, tuntud Kuuramaa koloniseeriija. Ühte wäeosa juhatas parun Engelhart, juhtiwat osa etendas ka Eduard von Stackelberg, kõik meile tuntud mõisnikkude nimed. Landeswehri ridades langenute hulgas leiame meie: Reuter parun Nolkeni, Benno von Helmerseni, parun Hans von Manteufeli, kornet von Wahli, Helmuth parun Klopmanni, Helmuth von Anrepi, von Drachenfelsi ja palju teisi. Jällegi meile tuntud Balti mõisnikkude nimed, ja seda nimekirja wõiks peaaegu otsata pikenadada.

Mis ajas landeswehri sõjakäigule Eestimaa vastu?

Selle peale annab meile selge wastuse Needra walitsuse päewil Riias dr. Seraphimi ja parun O. Schillingi toimeetusel ilmunud mõisnikkude häälekandja „Rigasche Zeitung“. 20. juunil kirjutab nimetatud lehes, kui ma ei eks, siis peatoimetaja Seraphim ise, juhtkirjas: „Ei tarwitse prohwet olla, et seda ette näha, et Eesti walitsuse sotsialistlik programm Saksa suurmajapidamise vastu mõju awaldab Baltimaade Läti osade peale. Et Eesti mõisate jagamise plaanid, kahjuks ei ole need üksi enam plaanid, heaks agitatsiooni abinõuks on, et rahwahulkade madalaid instinkte wõõra waranduse vastu õhutada.“

Seda kirjutab parunite leht pärast seda, kui nende löögiosa parun Manteufeliga eesotsas Liibawis Ulmanise walitsuse oli kukutanud, kellest kardeti, nagu dr. Seraphim oma reisikirjades „Von Libau bis Riga“ ütleb: „Ei ole kahtlust, et Ulmanise walitsus suurmaapidamise ka ilma eksproprieerimata kõrgete maksude waral ära oleks kägistanud.“ Peale selle ütleb ta edasi: „Ei ole härra Ulmanis õnnetu Eesti mustri järele kawatsuste läbiwiimistest kaugele, nagu seda selgesti

näitawad Ulmanise kabineti kukutamisel kättesaadud dokumendid.“

„Revaler Zeitungi“ järel meie maaküsimuse otsustamise kawatsusi ära tuues ning omalt poolt mustakunstniku wäledusega wärwi juurde segades kirjutab O. von Schilling'i leht nr. 12: „Sarnast pilti pakub meie maaküsimus Eestis. Enamlusest läheb see ainult nime poolest lahku. Wõõra wara rööwimise instinktid segatud rahwusliku märatsemisega peawad orgiaid. Ja mis seal ülewal“, — tähendab põhjas, see on Eestis — „karistamata sünnib, näib praegu teistele“ — muidugi lätlastele — „meelitaw eeskujud ja meistr töö olewat.“

Ja eestlaste karistamiseks, kes mõisaid wõõrandada kawatsewad, pandigi suurtükid mõirgama, ning saadeti inimesi tuhandete wiisi tulle, kellest suured hulgad meie kangelaseliku rahwawäe kuulide all surma leidsid.

Hädaoht näis parunite arwates niisõõrd suur olewat, et „Rigasche Zeitung“ nr. 24 isegi kirjutab: „Inglise konsul Bosanquet ja sotsialistlik peaminister Strandman suruwad Tallinnas selleks ühesmeeles üksteise kätt, et Balti sakslust majanduslikult ja poliitiliselt surmata.“ Inglise wastu, kes Eestile sõbralikkust üles näitasid, oli tarwis nüüd tugewasti mõõka keerutada! Sellest ei aidanud ükski, et lugupeetud Inglise esitajale Tallinnas kallale tungiti, waid inglase juures ulualust leidnud Läti ajutise walitsuse kohta, kelle ametisseastumist ka liitlased kindral Goughiga eesotsas nõudsid, kirjutab mõisnikkude häälekandja: „Meile, Balti sakslastele, on Ulmanise walitsuse tagasitulek täiesti wastuwõtmatu. Meie ei ohwerdanud oma wara ja werd mitte selleks, et meie rahwuse jõujuured, suurmaapidamine, wälja kaewatakse ja uus Läti riik, sotsialistlikkudel alustel üles ehitatakse, mis wõimatuks teeb baltlastele siin maal edasi elada.“

Austatud rahwasaadikud! Siin õpime meie oma wastast lähemalt tundma. Ja kui selgeks oli saanud, et landeswehri sõjakäik Eestimaa wastu nurja oli läinud, et Ulmanise walitsuse tagasitulemist ära hoida ei saa, wisatakse õng teisele poole üle parda ja ilma punastamata kirjutab seesama dr. Seraphim kümme päewa hiljem: „Meie peame jälle oma seisukohta muutma. See on baltlaste saatuse. Meie ajalugu teab sellest palju, palju jutus-

tada.“ Tõsi! Teie ajalugu on olnud üks maa ja rahwa äraandmine teise järele; ikka ja alati sinna, kus teie eesõigusi kindlustada on lubatud! Ainult siis tuleb lõpp, kui käesolew maaseadus wõimu demokraatia kätte annab.

Nüüd algab oma endistele weriwaenlastele, liitlastele, kõigepealt inglastele, silmapilgutamine. Seesama dr. Seraphim kirjutab: „Meie Balti elanikud“ — jutt on muidugi mõisnikkudest ja nende kaastlastest — „ei wõi liitlastewastast poliitikat kannatada, sest see oleks baltlastewastane seisukoht; ühte asja peawad liitlased uskuma, meie oleme igal ajal praktilised reaalspoliitikused olnud ja jääme ka selleks.“

Missugune on siis see uus seisukord — „die neue Lage“, nagu leht ütleb, millega mõisnikud nüüd ära peawad harjuma? Selle peale annab nende häälekandja wastuse 28. juunil: „Ainult ühinemine Wenemaaga annab maale“ — tähendab Baltimaale — „sisemise rahwusliku stabiliteedi.“ (E l a w m e e l e a w a l d u s i g a l p o o l. H ü ü d e d: H ä b i, h ä b i!) Ärge hurjutage, — ei punasta! Ja Miitawi saksa soost elanikkude rõõm, waata „Rigasche Zeitung“ nr. 34, on meie arusaadaw, kes kuulda saades, et Homelist tulnud krahw Kellari wäed krahw Lieveni Wene wägedega ühinenud, mõlemad wäejuhatajad on Balti mõisnikud, ja nüüd Peeterburi ära wõtma lähewad, — hüüawad: „Also wenn nicht Deutschland, so Russland, aber nur nicht Letland!“

Nüüdsest peale algab Balti sakste wägitagude üleslugemine, mis nemad suure Wenemaa heaks kõik teinud ei ole. Missuguse häbemata wale ja jultumusega see sünnib, selleks toon ühe fakti. Dr. Seraphim „Die Estnische Frage“ kirjutab muuseas: „Saksa-Balti rügement, umbes 800 meest, polkownik von Weiss'i juhatusel on laitmatu wäeosa, kelle wäärtust küllalt kõrgelt hinnata ei saa. Selle peale vaatamata, et nad Oudowa ja Piikwa ära on wõtnud, põlatakse neid rahwa“ — mõeldud on eestlasi — „poolt. Wene põhja korpus, kes praegu sõjaliselt tüse wäeosa, elab selle wastu baltlastega heas sõpruses.“

Seda usume meie, et teie põhjaarmee meestega sõpruses elate! Sest juhtiw osa nimetatud armees on ju teie käes. Ma wõiksin tuua terve rea nimesid, algades staabiülemast ja lõpetades wastuluuramise osakonna ülemaga, kus meie

mõisnikud Wene põhjalääne armees juhtiwatel kohtadel. Nagu: kaks Krusenstern'i, parun Sedlitz, Heinrichsen, von Stryck, parun Fittingshof-Scheel, Wentzel, parun Wolff, Neff, parun Fersen ja jälle parun Fittingshof-Scheel. (Hüüded: Puhtad wenelased kõik!)

Enam kui häbematu on aga see osa sellest kirjutusest, kus meie Eesti rahwawäe teeneid, nimelt Pihkwa ärawõtmist, püütakse Balti mõisnikkude tööks lugeda. Sel ajal olid nende wäeosad Pihkwast üle 100 wersta eemal.

Jah, nüüd olete teie Wenemaa uuesti üleshitajad, nüüd kõnnite ka teie walgerist Wene wärawidega käewarrel. Isegi Eesti Asutawas Kogus äärmisel paremal tiival istuwad mehed, kes meie kindralstaabile end Wene ohwitseridena üles on andnud. (Hüüded: Kes nad on?) Kui tarwis, nimetan ma ka nimesid! Ja ammuks oli see aeg, kui Saaremaa rüütelkonna sekretäär Freitag von Loringhofen Kuressaare linnawolikogu pidulikul koosolekul Saksa komandandi juuresolekul kinnitas: „Minule ja teistele baltlastele on see häbi wõi õnnetus osaks saanud Wene ohwitseri pagunid kanda.“ (Naer.) Ja kas ei astunud pärast seda terwe rida Saaremaa mõisnikka, nagu parun Pahlen, von Poll ja teised wabatahtlikult Saksa wäkke, et liitlaste wastu wõidelda?

Austatud Asutawa Kogu liikmed! Minu ülesanne ei olnud siin mitte pikka ajaloolist ülevaadet ette tuua, selleks jätkuks andmeid rohkel mõõdul, waid ma tahtsin lühikest pilku heita sinna lähemasse musta minewikku, mille ette käesolew maaseadus raudukse tugewate riidewidega peab lükkama.

Lõpuks juhin ma tähelepanu Liwimaa rüütelkogu sekretääri Aleksander von Tobien'i Riias 12. juulil möödunud aastal peetud kõne ühe osa peale, kus öeldakse: „Majandusliku tähtsuse kõrwal on meie mõisatel ka weel aateline tähtsus, nad on Saksa rahwusele siin maal selgrooks olnud.“ Austatud rahwaesitajad! Kui looma murda tahetakse, siis hakatakse selgroost peale. (Tormilised kiiduwaldused keskel ja pahemal pool.)

Austatud rahwasaadikud! Kui teie tahate, — et ajalooline ülekohus heaks tehakse, et Eesti rahwas iseseiswat riiklikku elu peaks elama, et meie wahwa rahwawägi oma õigustatud wõiduwilja maitsta saaks, et pealetungiwale enamlusele kindel müür

ette oleks tõmmatud, et Saksa imperialism Suur-Wene ihadega meie kodumaa pinnal rahwaste rahu hädaohtu saates wõidupüha pühitsema ei pääseks, et Eesti rahwuslik iseolemine kaitstud oleks, — siis peate teie rüütlite mõisad ära wõtma ja maa tema pärisperemehe omaks andma, kelle käest maa aastasadade jooksul ilma mingisuguse tasuta tule ja mõõgawaral ära on kistud! (Üldise kiiduwalduse saatel, mis kaua wältab, lahkub kõneleja kõnetoollilt. Kohtadelt tulewad mitmed saadikud A. Weiler'i juurde ja suruwad wiimase kätt.)

J. Piiskar (sr.): Austatud rahwasaadikud! Mina wõtan omale ülesandeks mitte kõneleda nendest üldistest poliitilistest motiividest, millest eelkõneleja küllalt selge ja kujuka pildi on andnud. Ma tahan lühidalt peatada selle arutamiselolewa maaseaduse eelnõu juures. On kahtlemata selge, et maaseadus on tähtsam seadus, mida rahwas ootab meie Asutawalt Kogult. On täiesti õige, mis siin juba eelkõnelejad on toonitanud, et õieti maaseaduse ja maa rahwale andmise tähe all on loodud Asutaw Kogu, on loodud meie rahwawägi, meie riik. Nälg maa järele oli see, mis meid senni on kandnud. Maareform on nii siis põlew tarwidus. Siin on ennemalt tähendatud sellele, et meie maareform peab lahendama ja ära häwitama wiimased feodaalkorra jätid. Wist ei ole kuskil niisugust maanurka, kus feodaalkorra tagajärjed oleksid nii terawalt tundunud kui siin. Ma ei hakka kordama, mis eelkõneleja poolt on tähendatud. Tähendan ainult, et ligikaudu õigete andmete järele on meil umbes 70% inimesi, kes otsekohe maaga ja maast leiwa saamisega ühenduses on. 45—50% mitte ainult nendest, kes põllupidamisest elawad, waid terwest meie rahwast on maata, see on poolel osal meie rahwast ei ole seda maad, mida tema soowib. Maad harib ta ainult palgalise tööjõuna. Maa on wäikese kihi monopooliks, wäikese kihi eksploateerimise wõimaluseks. Rahwas harib teda, nagu teada, õige willetsates tingimistes, sest maa on ju niisugune asi, ilma milleta meie üldse rahwast, inimesi, ette kujutada ei saa.

Praeguse olukorra juures on maa saanud kurnamise, eksploateerimise abinõuks. Isegi sennised ostetudkoha omnikud, kelle käes on umbes 27% maad ja

kes arwatawasti peaksid kõigeparemates tingimistes elama, isegi need ei wõi kiidelda sellega, et nende seisukord hiilgaw oleks, sest on andmeid, et aasta jooksul, nimelt läinud aastasaja wiimastel aastatel, on rohkem kui 1000 talukohta aastas konkursi alla läinud. Müüdud niipalju ei ole. Wiimasel silmapilgul on harilikult omanikul korda läinud välja rabeleda, kuid wõlgadega koormatud on nemad tingimata, vähemalt enne sõda. Peab ütleva, et siin õieti eraomandusest midagi järele ei ole jäänud. Iga põlw pidi uuesti ostma ja kallimalt ostma kui eelmine põlw, sellepärast et õdedele ja wendadele, ühe sõnaga teistele pärijatele välja maksta tuli ja maahinnad kõrgele kruwiti sahkerdamise abil. Nii et sellest küljest isegi mitte ei tea, kui hiilgawad need olud olid, muidugi välja arwatud üksikud. Sellest olukorrast järgnes suur wäljarändamise tung, mis omalt poolt jälle näitab, kui suur meil õieti on wajadus maa järele. Silmas pidades, kui wiltsad ja rasked meie maaolud õieti olid, pidime arwama, et asudes maaseadust looma ja teostama maareformi, mis need ebaloomulikud nähtused kõrwaldab, asutakse looma uut hoonet sennise feodaalse ehituse asemele, et kistakse maha wiimase kiwini sennine ehitus ja ehitatakse asemele uus moodne asutus.

Kuid kui ligemalt waadata seda maaseadust, siis jääb mulje, et just nagu ei oleks juletud selle feodaal lossi kallale asuda kõige agaruse ja sarnase hooga, nagu siin eelkõnelejaist välja paistis, ja mis laseb loota, et Asutaw Kogu palju agaramalt seda feodaal lossi maha kisub, kui maaseaduse komisjon, kust see seadus tuleb. Paistab, nagu oleks komisjon kartnud oma tööd wõtta terwes suures ja ulatuses ja jääb mulje, nagu oleks lihtsalt lapitud ja paigatud, katsutud tolmu maha pühkida, mõned kohad natuke kohendada. Ka ei näe selles seaduses tarwiliku selgusega mitte seda kandwat ideed, seda kandwat mõtet ja põhijoont, mis õieti peaks temast läbi käima, mis õigustaks meie maareformi niisugusel kujul, nagu teda läbi wiia tarwis oleks. Selles seaduses on õieti kaks momenti: üks on maade wõõrandamine ja teine maa tarwitadaandmine. Wiimane neist on õieti rohkem tulewiku küsimus. Tema kujuneb nii, nagu tegeliku elu tingimised seda kõigeloomalikumaks teewad, ja wõib olla ei ole iseenesest õnnetus, et see osa seadusest põhjalikult detailiseeritud ei ole.

Mis puutub wõõrandamise küsimusse, siis ei ole see seadus kõigepealt kooskõlas meie ajutise põhiseaduse paragrahw seitsmega, mis ütleb, et igale isikule inimesewäärilise ülespidamise wõimaldamiseks tuleb kindlustada õigus maad saada harimiseks, ja see on tähtis. Ma tähendasin juba eelpool, et meie ei wõi ette kujutada rahwast ega riiki ilma maata, ilma pinnata, mille peal tema elada wõiks. Kui meie põhiseadus nüüd wäga õieti on ette näinud, et tuleb kindlustada igale kodanikule õigus maad saada, siis on see täiesti arusaadaw, kuid selles suhtes jätab seadus soovida selgust. Kui kõigil on õigus maad saada, siis wõib ka loogiliselt sellest järeldada, et kellelgi ei wõi eesõigust olla maa peale. Maa ei tohi mitte üksiku isiku monopooliks olla, waid kõigeotstarbekohasem on sarnasel korral teda tunnistada riigi omaks wõi rahwa omaks, kuidas seda nimetada tahetakse. Sellega on öeldud, et tema ei tohi olla eraomanduses, mis teatawasti monopool on. Sellest järgneb ilma pikema seletuseta, et maa otstarbekohasema reformi teostamiseks on waja wõtta maa riigi kätte. See on loomulik järeldus, et maa, mis elamiseks tingimata tarwilik on, ei wõi mitte kauba ega handeldamise asi olla. Teiseks tuleb maa eraldada kauba ringkäigust täielikult. Muidugi ei ole wõõrandamist kohe tarwis läbi wiia oma täies ulatuses, waid alata sealt, kus maa eraomandus kõigesuuremaid pahesid ilmütav, kus tema wõimaldab kõigesuuremas ulatuses tema peal töötawate inimeste eksploateerimist, — eestkätt tuleb wõõrandada suurmaapidamine.

Ma jätan lahtiseks küsimuse, kas maa jagada wäikepõllupidajatele wõi suurpõllupidamiseks tarwitada. Kuid eraomandusest tulewad suurmaad wõõrandada lõpulikult. Peale selle peaks seaduseel nõu ette nägema wõimaluse wõõrandada kõiki teisi maid, mis maareformi läbiwõimiseks tarwilikud on, juba alguses. Ja see oleks siis kätte saadud, kui põhimõte oleks läbi wiidud, et maa on riigi omandus. Meil on riigis üks terwe liik kohte, nõndanimetatud popsikohad, mille pidajad wõiksid, kui nad soowiwad maad saada sealtsamast, kui mitte ühe, siis mitme talu maast, ilma et see sealolewatele taluomanikkudele kahjulik oleks wõi neid häwitaks. Teisest küljest aitaks see inimesi elama asuda sinna, kus neil juba oma hooned ja oma warandus jne. on.

Igatahes kergendaks see maareformi läbiwiimist. Kui jääda sellele alusele, nagu see seaduseelnõus on ette nähtud, kus ei näe üldse muud, kui osalist mõisamaade wõõrandamist, siis wõib olla, tekib tegelikult sarnaseid raskusi, nagu neid senni iga sammu peal on ette tulnud. Ei saa maaparandust teatawas ulatuses läbi wiia. Tuleb tarwitada selleks teataw tükk maad ja eraomanik miskipärast ei anna seda maad, — sarnaseid nähtusi on küllalt olnud linnas kui maal. Terwed suured kawatsused tulid jätta sellepärast, et eraomanik nõus ei olnud teatawat osa maad selleks andma. Selles mõttes peaks maaseadus palju selgemat keelt kõnelema, kui meie seda siin näeme. Nagu tähendasin, selles seaduses pole järjekindlust ega selget põhimõtet. Ei kindlustata esiteks õigust maad saada, sellepärast, et wõõrandatakse sarnane wäike osa, millest wist ei jätku tarwilikul määral tahtjatele ja soowijatele. Ei kaotata ka ära eksploateerimise wõimalust, wõimalust maa abil ja maa kaudu teatawat hulka inimesi wälja kurnata.

Järele jääb teataw osa ja õige suur osa era suurmaapidamisi landstelledel näol, mis küllalt suured on, ja igatahes wäikepõllupidamisele, kus wõõra tööjõu eksploateerimine wõimalik ei ole, kaugełtki ei wasta; niisama jääwad ka wõõrandamata mitmed teisedki maad, mille juures see nähtus ilmsiks wõib tulla.

Edasi, ei kaotata ära maaga hangeldamist, maa ostmist ja müümist, kui eksploateerimise abinõu; teataw paragrahw ütleb küll, et Eestis ei wõi ilma põllutöoministeeriumi loata maad osta, müüa jne., kuid meie teame harilikult, kuhu need load ja loasaamised wiivad. On palju aineid, mida praegu just lubadega müüakse, on paljude ainete peale tshekisüsteemisse seatud ja harilikult tähendab see ainult sahkerdamist teisel kujul ja kergitab hinda. Mina isiklikult kardan väga, et see põllutöoministeeriumilt lubade nõutamine ainult maahinda tõstab ja maapidajaid teatawas osas märksa raskematesse tingimistesse asetab, kui nad senni on olnud. Teataw järjekindlusetus on ka inwentaari wõõrandamise juures. On õige, et wõõrandatakse inwentaar ühes maaga, sest ilma sellela ei saa maapidajat ette kujutada. Et tulewal aastal juba uuel maapidajal enesel inwentaar oleks, — on wõimatu.

Kui on asutud sellele seisukohale, siis on arusaamatu, mispärast wõõrandatakse

nende maapidajate inwentaar, kes mõisapidajad on wõi mõisarentnikud ja jäetakse neile alles, kes kiriku maid ja mõisaid peawad, kuigi nad on niisamasugused mõisnikud.

Nüüd on seisukord niisugune, on kellelgi näiteks landstelle, milles ligi 150 dessatiini põldu, sellele jääb põld alles ja ka inwentaar jääb alles. Teised on aga eramõisa rentnikud, wõib olla samas suurus, ja neilt wõetakse kõik ära.

Kolmas on läinud kirikumõisa rentnikuks, siis jääb tal inwentaar alles, nii et siit paistab wälja omakorda järjekindlusetus, teataw kartus, wõi lihtsalt teataw kauplemine komisjonis wõi on üks punkt ühe enamusega läbi wiidud, teine on teistsuguse enamusega läbi läinud. Igatahes puudub järjekindlus ja järjekindlus puudub ka mitmes teises küsimuses.

Siis edasi, teine tähtsam maaseaduse küsimus on, nagu ka eelkõneleja puudutanud, tasuküsimus. Kui jälle asuda meie ajutise põhiseaduse paragrahw 7. juurde ja sellelt aluselt wälja minnes tunnistada kõigi kodanikkude õigust maa peale, siis ei saa õieti juttu olla tasust. Tasuta wõõrandamisel ei ole mingist õiguserikkumist juttugi, waid on jutt rikutud õiguste järeleandmisest, ja sellejuures ei lase nüüd küll meie rahwa suurema hulga õigusemõiste kõne alla tulla tasumaksimise küsimust.

Ja kas on siis nende poolt, kellelt maa ära wõetakse, ära wõtta tuleks, talitatud õigusemõiste järele, kas on seal pool tunnistatud õigust? Mina tuletan ainult meelde, kuidas tekkisid meie mõisad, tuletan meelde, kuidas wanad inimesed väga hästi mäletawad ja teawad näidata kohti, kus talud ära häwitatud on ja maa mõisamaa külge liidetud.

Kus oli seal tasumaksimine? Ja 1819. aasta akt, kus terwe see maa, mis senni oli olnud talumaa, tunnistati mõisnikkude maaks? Las' tuuakse sealt poolt ette, kui palju, missuguste normide järele siis maa hinnati ja ühele wõi teisele talupojale tasu makseti, siis arwan ma, on wõimalus nendega tasuküsimuse üle rääkida.

Seal tunnistati ainult teatawa aktiga, sulekriipsuga, terwe talumaa mõisnikkude omaks ja hakati müüma. Missuguste tingimistega teda müüdi, seda teame meie. Teame, et tema eest üle saja miljoni on maksetud selleaegsele raha hindade järele. Kui palju seal orjusena, kui palju seal rendina warandust kokku on

kantud selle maa eest, seda me teame. Teame, et see väike osa, mis talumaana järele on jäänud, vähem kui pool, see on pidanud maksma kunni viimase ajani peaaegu kõik maksud. Mõisad maksid 7—8% maksusid, kuna suurem osa, üle 91% on talupoegade kanda olnud.

See majanduslik wahekord ühelt poolt ja teiselt poolt see asjaolu, et sealt poolt ei ole ette tuua olnud õiguslikka akte, ei lase kuidagi eeldada, et juttu võiks olla tasu maksmisest. Ja ma kordan, ka inwentaar, kui maa raudwara, mis ainult võimaldab majapidamist ja maatarvitamist, tuleb niisama tasuta wõõrandada, nagu maagi.

Ja kui nüüd asuda sellele seisukohale, siis ei saa wõlgade kohta wõtta teist otsust, kui maa kohta. Meie ei saa oma peale wõtta mingisuguseid kohustusi sel kujul, nagu siin seaduses ette toodud on wõlgade maksmise kohta. Seaduseelnõu näeb ette wõlgade tasumist, maahindamise määrani. Meile on ükskõik, kuidas üks wõi teine suurmaapidaja on elanud, kas warandust kokku kraapinud kokkuhoidlikult elades wõi on ta enda maa peale wõlga kogunud; sisuliselt on see ükskõik, misse see ei puutu. Kui tullakse rahwuswahelisel teel mõnesuguste obligatsioonidega, millest meie mööda ei saa, siis ütlen mina, et meie neid maksma peame. Meie oleme ju ennegi olnud niisuguste küsimuste ees, kus meie oma arusaamise järele toimetada ei saanud. Kui wõlgade küsimus niisuguse keerdküsimusena üles kerkib, siis on see täiesti rahaline operatsioon ja sellega ei tarvitse meil sugugi tegemist teha maaküsimuse lahendamisel. Meie peame maksma, kui kuidagi sellest mööda ei pääse, kuid eestkätt ei wõta meie mingid kohustusi eneste peale nende wõlgade asjus, mis maa peale on tehtud. Selles mõttes waidlen mina kategooriliselt maa tasu eest wõõrandamise kui ka wõlgade maksmise wastu. Ei näe selleks mingisugust põhjendust kuskilt küljest. Isegi teatawalt poolt pühaks peetud eraomanduse põhimõtte kohta peab tähendama, et see põhimõtte ei ole selles seaduses nii pühaks peetud, et ta õigustaks tasumaksmist igal tingimisel. Seaduseelnõus leidub terve rida paragrahwe, kus rikutakse eraomanduse õigust, näiteks: teatawad mõisad wõõrandatakse ilma tasuta, siis rendilepingud kaotawad oma tähtsuse jne. Nii näeme, et seadus päris

kerge käega rikub neidsamu eraomanduse mõisteid, ja sellepärast ma küsin, mispärast tullakse siis, kui on küsimus parunitele tasumaksmisest, eraomanduse kaitsemisega, kuna eelnõus terve rida küsimusi on, kus sellest mööda minna on juletud. Sedagi seisukohta ei saa siin järjekindlaks tunnistada. Selles mõttes ei saa õigeaks tunnistada ka § 4, kus öeldakse, et talude wõlad, mis senni mõisnikkudele weel maksmata, senniste omannikkude käest Eesti wabariigi peale üle lähewad ja wist sisse nõutakse. Meil peaks küllalt nii palju arusaamist olema, et seal, kus maapidaja senni wõlga ei ole jõudnud maksta, ja wist tähtsatel põhjustel wõla maksmata on jätnud, ei hakka wõlgade sissenõudmise ja maademüümise jätkamise teel eraomandust edendama. Pealegi asub seadus eitawale seisukohale maa eraomanduse suhtes, kui ta maa-andmise korralduses maa põlist tarvitamist õigustab. Jäetagu seal maade müümine ja wiidagu nad igatahes põlisele maatarvitamisele üle.

Mis puutub teisesse osasse, seal, nagu tähendasin, wõib olla eelnõu kasuks just see, et tema mitte liiga kitsaid piire ei tõmba. Kuid kui eelnõus ära tähendatakse, et wäikemaapidamiseks antawa maasaamise järjekorra määrab ära omawalitsuse alamaste, siis oleks pidanud maa jagamise korralduse juba süstemaatiliselst välja arendama. Wallawalitsus, kui omawalitsuse alamaste, ei wõi terwet maareformi juhtida. Juba sellepärast, et tihti maatahtjate hulk palju suurem on, kui maad teatud wallas jätkub. Tuleb teisest kohast elanikka sisse ja läheb jälle wallast välja. Ja kes peab seda kõike korraldama? Minu arwates tuleks üldine korraldus suurema asutuse kätte anda, kellel laialisem wõim. Samuti tahaks waielda § 29 wastu, kus põllupidajatele inwentaari eraomanduseks andmisest jutt. Tuleks asuda sellele seisukohale, mis meie maapidajate hulgas juba ammust saadik on olemas olnud, ja see on nimelt see, et maaga ühes peaks olema tarwilik osa inwentaari raudwarana. Oleks otstarbekohane, kui inwentaarist, mis wõõrandamise läbi saadud, antaks minimaalne osa, millest vähem olla ei wõi, uuele maaharijale, ütleme seal nii palju loomi, kas 1 hobune, wõi kaks hobust, wõi üks wõi kaks lehma jne., ja kui põllupidaja maad enam ei tarwita, siis läheks see raudwara ühes maaga riigi kätte. Sel korral ei tuleks riigil jälle tegemist teha küsi-

musega, kuidas uut asunikku asuma saada.

Ma ei taha pikemalt üksikasjadesse tungida, ei taha ka praegu ettepanekuid teha, sest nende aeg tuleb teisel lugemisel, kuid juhiksin tähelepanu selle peale, et eelnõus ei ole mitte läbi viidud teatud põhimõtte, mis tingimata oleks pidanud läbi viidama, ja sellega üksikud paragrahvid teistega kooskõlas ei seisa. Nende kohta tuleb Asutawal Kogul oma sõna öelda, tuleb ära tähendada, mis enamusel wastuwõetavad on, ja anda sellele seadusele niisugune kuju, nagu ta tõesti olema peaks. Seaduses ei ole ära tähendatud juhtnööre, kuhu poole meie maareform sihib ja mis võiksid olla sihtjoonteks tulewastele seadusandjatele. (Käteplaksutamine pahemal pool.)

Juhataja **A. Rei**: Kõnelejate nimikirjas on weel 5 kõnelejat ennast üles andnud, kuid wahepeal on ettepanek tulnud koosolekut lõpetada.

8. Järgmise koosoleku aja määramine. **K. Ast** (sd.): Täna koosolek on üldse 4½ tundi kestnud, waheaega mitte arwesse wõttes. Edasitöötamine oleks wäga raske.

Wõiks täna määrata pärast waheaega teise koosoleku, kuid see jääks liiga hiliseks. Kõigeotstarbekohasem oleks koosolek täna lõpetada. Kuid et asja arutamine liiga pika aja peale edasi ei weniks, siis oleks soovitatav, et Asutaw Kogu ei jääks mitte seekord peatama oma harilikku tööpäewade juurde, waid kunni teise lugemiseni otsustaks erakorralikka koosolekuid pidada. Kokku wõttes teeks ettepaneku, enne kui koosolekut lõpetada, järgmise koosoleku aega homseks kella 4 peale pärast lõunat määrata.

Juhataja **A. Rei**: Teen ettepaneku järgmist koosolekut homme kell 4 määrata, sest et kell 12 delegatsiooni koosolek on.

J. Meyer (sks.): Lubage mulle üks märkus. Lubage, et ma kõnelen Saksa keeles. Von Herren der Deutschen Partei werden die...

Juhataja **A. Rei**: Rhs. Meyer, meie ei ole koosoleku aja kindlaksmääramisega weel mitte lõpule jõudnud. Ma annan Teile pärast sõna. Kas soovib keegi koosoleku korra kohta weel sõna wõtta?

K. Wirma (sd.): Ma teen ettepaneku koosolekut neljapäewal ära pidada, sest et reedel on nii-kui-nii aega ettepanekuteks, ja seda arwesse wõttes, et homme kell 4 kaks koosolekut määratud on. Et seadusandliku delegatsiooni koosolek on kell 12 ja kell 4 ka, sellepärast, et seal on küsimused päewakorras, mis nõuawad rohkem läbiwaatamist, sellepärast teen ettepaneku koosolekut pidada neljapäewal kell 4.

J. Westholm (rhw.): Ma leian, et neljapäewal 2 komisjoni töötawad ja pikema aja peale pole neid võimalik edasi määrata olnud; kell 10 algab hariduskomisjon oma koosolekut ja kell ½12 algab põhiseaduse komisjoni istumine, sellepärast leian ma, et homme võimalik koosolekut pidada ei ole, sest et Asutawa Kogu liikmed delegatsioonis peawad olema, mis wäga tarwilik on, sest et seaduseelnõud nõuawad lahendamist. Ma palun koosolekut mitte homse päewa peale määrata.

K. Ast (sd.): Wõtan oma esialgse ettepaneku, et homme koosolek toime panna, tagasi, sest et kell 4 delegatsiooni koosolek on, ja toetan akl. Wirma ettepanekut, nimelt ülehommiku koosolek pidada, sest et komisjoni istumist ei tohiks mitte takistada, ja teine koosolek on kell 12 enne lõunat.

A. Anderkopp (töer.): Ma pean wastu waidlema akl. Ast'i ettepanekule, nagu ei tuleks komisjonidele nende töödes takistust, kui Asutawa Kogu koosolekud tihedamalt määratakse. Asutawal Kogul on tähtsad ülesanded peale maaseaduse ja põhiseaduse arutamise, nimelt ta täidab ühes sellega ka walitsemise otstarbeid, mis eluliselt samasuguse tähtsusega on, kui pakilise maaseaduse eelnõu läbiwiimine. Iseenesest mõista, et jookswate ülesannete otsustamisel sellekohane komisjon ettevalmistatud materjaali peab andma. Eriti ei saa tähelepanemata jätta, et delegatsiooni arutada on määratud hulk küsimusi, mis peaaegu sama pakilised kui maaseadus; muuseas on esimene nendest Tallinna linnale teatud summa suuruses laenuandmine. Suurem osa nendest küsimustest on wastawatesse komisjonidesse läbi waadata antud.

Peale selle on tänasel koosolekul antud rida küsimusi rahaasjanduse komisjonile lahendamiseks, mis suuremalt

osalt pikemat arutamist tarvitawad, ja alles pärast seda kas seadusandliku delegatsiooni wõi Asutawa Kogu läbiwaatamisele lähewad. Küsimuste eneste järele on osalt nii kiire wadjadus, et tahes wõi tahtmata nad kiirelt otsustamisele tulewad wõtta. Sellest seisukohast wälja minnes teen koosolekule ettepaneku, misugusele seisukohale ka tööerakonna rühm on asunud, et esialgu jääda nädalas kahe koosoleku juurde, et II koosolek homme kell 4 p. l. ja ühes sellega toetan ka akl. Ast'i poolt tehtud ettepanekut — määrata koosolek, nagu see ennem on olnud, 2 päewa nädalas.

Juhataja A. Rei: Panen hääletamisele. Kes on selle poolt, et koosolek tänaseks ära lõpetataks? (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ettepanek wastu wõetud. (K. Ast, sd. kohalt: Ma wõtan oma ettepaneku tagasi. Ühinen rhs. Anderkopp'i ettepanekuga.) Akl. Ast wõtab oma ettepaneku tagasi ja ühineb akl. Anderkopp'i ettepanekuga, et koosolek neljapäewal kell 4 saaks ära peetud. Panen selle ettepaneku hääletamisele. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on see ettepanek tagasi lükatud. Järgmine koosolek on siis reedel, 1. augustil kell 4 pärast lõunat. Sõna on isiklikus asjas akl. Meyer'il.

J. Meyer (sks.): Vom Delegierten Weiler ist gegen die Glieder der Deutschen Partei in offenem Saale eine Verdächtigung gerichtet worden, in welcher die jetzt so beliebte Formulierung „Verrat“ durchklang. Diese Bemerkung muss auf folgenden Tatbestand zurückgeführt

werden. Herr Bock wurde veranlasst, die Personalien inbezug auf die Dienstpflicht und die militärischen Chargen der Glieder der Deutschen Partei anzugeben. Dabei wurde über mich mitgeteilt, dass ich schon der Alteregrenze wegen nicht mehr zur Armee gehöre, dass Herr Bock unter Vergünstigung II Kategorie zur Landwehr gezählt sei, Herr Koch als Offizier in der russ. Armee gedient habe. Auf diesen Tatbestand hin, wagt es Herr Weiler gegen Männer, gegen welche nicht die geringste Verdächtigung erhoben werden kann, die schwersten Beschuldigungen zu richten. Das ist die Kampfart, die gegen uns so oft ausgeübt wird.

**9. Teadaandmine
muudatuste kohta
Asutawa Kogu
koosseisus.**

Juhataja A. Rei: Peale selle on sisse tulnud järgmised teadaanded: „Asutawa Kogu juhatusel. Annan teada, et ma Asutawa Kogu liigete hulgast lahkun. J. Köpp.“ Järgmine kandidaat kristliku rahwaerakonna nimekirjas on A. Kapp, kellele saadetud on wastaw kutse.

**10. Terwitus-
telegrammi
ettekandmine.**

Peale selle on tulnud weel Rapla wallanõukogu poolt terwitus Asutawale Kogule. Eesti iseseiswuse-akti ettelugemise puhul 24. juulil s. a. koosolekul, Rapla wallanõukogu terwitab südamest Eesti wabariigi iseseiswust ja rippumatust. Elagu wabadus, kindel kord ja kultuur! (Käteplagin pahemal pool.) Lõpetan tänase koosoleku.

Koosolek lõpeb kell 8.45 min.

Algkirjale alla kirjutanud:

Asutawa Kogu esimees **A. Rei.**

Abiesimees **A. Birk.**

Sekretäär **H. Martna.**